T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ADALET

ÖZEL HUKUK VE HUKUK USULÜ

380H00033

Ankara, 2011

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ii
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 3
1. ÖZEL HUKUK 3
1.1. Özel Hukukun Tanımı 5
1.2. Özel Hukukun Temel İlkeleri 8
1.3. Özel Hukukun Alt Dalları 9
1.3.1. Medeni Hukuk 10
1.3.2. Ticaret Hukuku 15
1.3.3. Devletler Özel Hukuku 19
UYGULAMA FAALİYETİ 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 23
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 25
2. HUKUK USULÜ 25
2.1. Hukuk Yargısı ve Hukuk Usulü 26
2.2. Hukuk Yargısının Diğer Yargı Çeşitlerinden Farkı 26
2.3. Hukuk Usulünün Kaynakları 30
2.3.1. Yazılı Kaynaklar 30
2.3.2. Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku) 31
2.3.3. Yardımcı Kaynaklar 32
2.4. Hukuk Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı 33
2.5. Hukuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 36
2.6. Hukuk Mahkemeleri Personeli 38
2.7. Hukuk Davası ve Çeşitleri 44
2.8. Hukuk Davasının Tarafları 46
2.9. Hukuk Dava Süreci Ve Davada Özel Durumlar 46
2.10. Hukuk Davasında Deliller 47
2.11. Hukuk Yargılaması ve Hüküm Tesisi 47
2.12. Hukuk Davası Kanun Yolları 49
2.13. Hukuk Mahkemelerine Yardımcı Organlar 50
UYGULAMA FAALİYETİ 51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 52
MODÜL DEĞERLENDİRME 54
CEVAP ANAHTARLARI 56
KAYNAKÇA 58

AÇIKLAMALAR

KOD	**380H00033**
ALAN	**Adalet Alanı**
DAL/MESLEK	**Zabıt Katipliği**
MODÜLÜN ADI	**Özel Hukuk ve Hukuk Usulü**
MODÜLÜN TANIMI	Özel Hukuk ve Hukuk Usulünün temel işleyiş ve kavramlarına ait bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32
ÖN KOŞUL	İdare Hukuku modülünü almış olmak
YETERLİK	Özel Hukuk ve Hukuk Usulünün temel işleyiş ve kavramlarını açıklamak
MODÜLÜN AMACI	**Genel Amaç** Özel Hukuk ve Hukuk Usulü mevzuatlarına göre Özel Hukuk ve Hukuk Usulünün temel işleyiş ve kavramlarını açıklayabileceksiniz. **Amaçlar** **1.** Özel Hukuku açıklayabileceksiniz. **2.** Hukuk Usulünü açıklayabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	**Ortam ve Donanım:** Modülün işlenebileceği ortamda; konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, Özel Hukuk Mevzuatı ve yayınları, bilgisayar ve İnternet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Her öğrenme faaliyeti sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

GİRİŞ

Hukuk kurallarının bir kısmı kişiler arasındaki ilişkileri, bir kısmı ise kişiler ile toplum (devlet) arasındaki ilişkileri düzenler. Bu ilişkilerin gösterdikleri özellikler ve korunan menfaatler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla toplumda hukukla ilişkisi olmayan hiçbir fert yoktur.

Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür" Bir toplum içinde eşit haklı, eşit yetkili kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına ise **Özel Hukuk** denir. Özel Hukukun uygulama alanına giren herkes kural olarak eşit durumdadır; dili, dini, ırkı gibi sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilmeksizin, herkes Özel Hukuka ilişkin haklara sahip olabilme bakımından ilke olarak eşittir.

Herhangi bir hukuk davasının hangi mahkemede ve nerede görüleceği meselesi görev ve yetki kurallarının konusunu, bir davanın başından sonuna kadar uygulayacağı hukuk kuralları **Hukuk Usülü**nde belirlenir.

Hem çalışma hayatınızda hem de yaşamınızda Özel Hukuk ve Hukuk Usülü hakkıda bilgi sahibi olmak, kendinize güveninizi artıracak ve başarılı olmanıza katkıda bulunacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Özel Hukuku açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Özel Hukukun temel ilkelerinin neler olduğunu internet sitelerinden araştırınız.
- Özel Hukukun alt dalları neler olduğunu ve içeriklerini çevrenizde bulunan bir hukuk bürosuna giderek araştırınız.
- Yukarıdaki konularla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ÖZEL HUKUK

Hukuk kurallarının bir kısmı kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri, bir kısmı ise kişiler ile toplum (devlet) arasındaki ilişkileri düzenler. Bu ilişkilerin gösterdikleri özellikler ve korunan menfaatler birbirinden farklıdır. İşte bu durumu göz önünde bulunduran Roma hukukçuları hukuku; **Kamu Hukuku (**Amme Hukuku) ve **Özel Hukuk** (Hususi Hukuk) olmak üzere iki ana gruba ayırmışlar ve bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına Özel Hukuk, bir kişi ile devlet veya bir devlet ile diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına da Kamu Hukuku adını vermişlerdir.

Resim1.1: Kişiler ile devlet arası ilişkilerinden bir görünüm

Hukukun, Kamu Hukuku-Özel Hukuk şeklinde bir ayrıma tabi tutulmasının pratik bakımdan faydalı olduğu hakkında tereddüt yok ise de ayrımın hangi ölçüte (kıstasa) dayanması gerekeceği konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Gerçekten, herhangi bir hukuk kuralının Kamu Hukukuna mı yoksa Özel Hukuka mı

girmekte olduğunu tespitte, bazıları bu hukuk kuralının amacına, bazıları ise mahiyetine bakılmak gerektiği fikrini ileri sürmektedirler.

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının Özel Hukuka girmekte olduklarında herhangi bir duraksama (tereddüt) yoktur; çünkü bu ilişkilerde taraflar eşit durumdadır. Eşitler arası ilişkiler **Özel Hukuk** tarafından düzenlenir. Duraksama (tereddüt), kamu hukukunda ortaya çıkmaktadır; çünkü devlet ile herhangi bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemekte olan hukuk kurallarından farklıdır; bu kurallar da kamu hukukuna mı girecektir?

Modern görüşe göre, devletin bir kişi ile olan ilişkisini düzenleyen herhangi bir hukuk kuralının mutlaka Kamu Hukukuna girmesi gerekmez. Burada dikkat edilecek husus, devletin bu ilişkiye ne sıfatla katılmakta oluşudur. Eğer devlet bu ilişkiye üstün bir otoritenin yani kamu gücünün (amme iktidarının) sahibi olarak katılıyor ve böylece ilişkinin tarafları arasında eşitlik değil, bir altlık-üstlük durumu söz konusu oluyor ise “Bu ilişkiyi düzenleyen hukuk kuralı, Kamu Hukukuna girer.” diyeceğiz.

Nitekim kamulaştırmada (istimlâkta) durum böyledir. Gerçekten devlet, kamu yararı (amme menfaati) düşüncesiyle bir kişinin taşınmazını, örneğin yol açmak veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedelini ödemek suretiyle onun elinden almaktadır. Kamulaştırmada devlet, ilişkiye kamu gücünün sahibi olarak girmekte olduğundan, karşısındaki kişi taşınmazının mülkiyetini devlete devretmek istemese bile sonuçta gene de devretmek zorunda kalacaktır; “Bu arsa bana lazım, onu devretmek istemiyorum.” diyemez.

Resim1.2: Kişiler ile kişiler arası ilişkiler

Eğer devlet, herhangi bir kişiyle olan ilişkisinde kamu gücünün sahibi olarak bulunmuyor ve böylece ilişkinin tarafları arasında bir eşitlik söz konusu oluyor ise o takdirde bu ilişkiyi düzenlemekte olan hukuk kuralının Kamu Hukukuna değil, Özel Hukuka girmekte olduğunu kabul edeceğiz.

Nitekim devlet bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kişiler ile çeşitli sözleşmeler yapar. Örneğin devlet, kamu kuruluşlarının yakıt ihtiyacını karşılamak üzere bir kömür tüccarından kömür satın alır; çalıştırdığı personel için bir terziye tek tip elbise diktirir; bir kamu kuruluşunun yer ihtiyacını gidermek üzere bir kişiden binasını kiralar vs. Bu tür hukuki işlemlerde devlet, kamu gücünün sahibi olarak değil, alelade bir kişi, bir vatandaş gibi ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, bu hukuki işlemler tamamen, eşitler arası bir işlem olarak yapılmaktadır; burada devletin, karşısındaki kişiye istediğini zorla kabul ettirmek yetkisi yoktur, onunla anlaşabilirse sözleşme yapılmış olur, anlaşamazsa bir başkasına başvurmak zorunda kalır. O halde, bu ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları **Özel Hukuka** girer.

Demek oluyor ki devletin katıldığı ilişkileri düzenlemekte olan hukuk kurallarını her zaman kamu hukukuna giren kural olarak saymak doğru olmaz. Bu kuralların kamu hukukuna girebilmesi için, devletin ilişkiye kamu gücünün sahibi sıfatıyla katılmakta olması gerekir.

1.1. Özel Hukukun Tanımı

Bir toplum içinde eşit haklı ve eşit yetkili kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına **Özel Hukuk** denir. Özel Hukukun uygulama alanına giren herkes kural olarak eşit durumdadır; zengin-fakir, kadın-erkek, okumuş-cahil, yerli yabancı ve Müslüman- Hıristiyan gibi çeşitli farklılıklar gözetilmeksizin, herkes Özel Hukuka ilişkin haklara sahip olabilme bakımından ilke olarak eşittir.

Özel Hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, eşitlik ve irade serbestisi esasına göre düzenleyen hukuk kuralların bütünü olarak da tanımlanabilir. Özel Hukuk ilişkisi iki taraflıdır. Yani bir Özel Hukuk ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için tarafların karşılıklı anlaşmaları gerekir. Üstelik kimse kendi iradesini zorla bir başkasına empoze edemez. Özel Hukukta irade serbestisi ve tarafların eşitliği ilkesi geçerlidir. Özel Hukukta tarafların yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğu yolunda bir karine yoktur.

Özel Hukukta herkes kendi iddiasını ispatlamak zorundadır. Keza Özel Hukukta kimse re'sen (kendiliğinden) icra yetkisine sahip değildir. Haklı olan kişiler dahi hakkını almak için mahkemeye başvurmak zorundadır. Özel Hukukta tarafların eşit olmasının sebebi her iki tarafın da kendi özel çıkarını korumak amacıyla hareket ediyor olmalarıdır. Taraflardan her ikisinin de kendi çıkarını gerektiği gibi koruyacağı varsayılır.

Örneğin kira ilişkisi bir Özel Hukuk ilişkisidir. Kira sözleşmesi ev sahibi ile kiracı arasında karşılıklı anlaşmayla kurulur. Kimse bir kişinin evini zorla

kiralayamaz. Ev sahibi istemediği kişiye evini kiralamaz. Keza kira miktarı da ancak tarafların karşılıklı iradeleriyle tespit edilir. Kiracı kirasını ödemezse, ev sahibi kira alacağını zorla kiracıdan kendisi alamaz. Bunun için mahkemeye, icra dairesine başvurması gerekir.

Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen Özel Hukuk da devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak devletin kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde, devlet de birey gibi Özel Hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de Özel Hukuka girebilir (kiralar, bankalar).

Özel Hukuk alanında temel ilke olan "serbestlik ilkesine" göre kanunla yasaklanmamış her şey meşrudur. Özel Hukukta, bir kimseye, hukuk düzeninin sağladığı yetkilere **hak** denir.

Hakkın kullanılması veya kullanılmaması kişiye bırakılmıştır. Kişi, hakkını doğrudan veya tasarruf ile kullanır. Ehliyeti olmayanlar, haklarını temsilci, velayetçi ile kullanırlar. Bir hak, Medeni Kanuna göre dürüstlükle bağdaşır olmalıdır. Aksi halde, bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Haklar; mutlak ve nisbi, ayni ve kişisel haklar, mal varlığı hakları, kişi varlığı hakları, inşai haklar başlıklarına ayrılır.

Sahipsiz hak olmaz, her hakkın bir sahibi vardır. Hak sahibi, gerçek veya tüzeldir. Hak ehliyeti yönünden herkes eşittir. İnsanlar **hak ehliyetini** doğumla kazanır ve buna **kişi** denir. "Kişi"lik, hukukun temel kavramıdır. Haklar, aslen veya devren kazanılır. Bazı haklar, devredilemez. Hakkın yitirilmesi, kişiliğin sona ermesi veya feragat iledir.

Özel Hukuk, kişilerin birbiri karşısındaki çıkarlarını eşitlik kuralını zedelemeden uzlaştırmaya çalışır. Bu nedenle Kamu Hukuku öznelerinin Özel Hukuk özneleri (gerçek ve özel tüzel kişiler) karşısında üstün yetkilerle donatılmış olmasına karşın, **Özel Hukuk** özneleri arasında "eşitlik kuralı" geçerlidir.

Ayrıca Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümleri, çeşitli hukuk dallarını içerir. Başta Anayasa Hukuku olmak üzere Uluslararası Kamu Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yargılama Hukuku gibi hukuk dallan Kamu Hukuku bölümünü oluşturur. Buna karşılık Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku gibi hukuk dallan da **Özel Hukuk** kapsamına girer. Karma nitelikte hukuk dalları arasında Fikri Hukuk, Deniz Hukuku, Hava Hukuku, İş Hukuku ve Toprak Hukuku sayılabilir. Bu hukuk dallannı oluşturan hukuk kurallan, bazı yönleriyle Kamu Hukukunun bazı yönleriyle de Özel Hukukun özelliklerini taşır. Ayrıca önceleri İdare Hukuku dalı içerisinde yer alırken kazandığı önem dolayısıyla giderek bağımsızlaşmaya başlayan Maden ve Petrol Hukuku,

Ticaret Hukukundan kopan Bankalar Hukuku ve Uluslararası Hukuktan ayrılarak farklı bir dal oluşturan Uzay Hukuku gibi yeni hukuk dalları da ortaya çıkmıştır.

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı olan Özel Hukuk Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, gibi dallara ayrılmıştır. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'dur. Birde; 5718 Sayılı Kanunla düzenlenmiş Milletlerarası özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun vardır. Bu Kanunda; yabancılık unsuru taşıyan Özel Hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi (Hükmünü yürütmek) bu Kanunla düzenlenmiştir. Kanunda, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır.

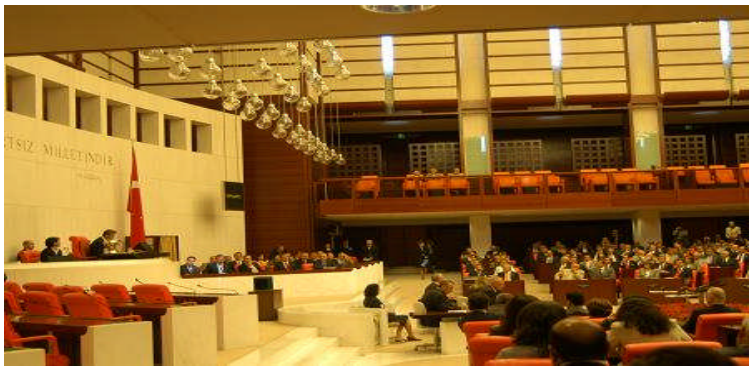
Yabancı hukukun uygulanmasında hâkim, Türk kanunları ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır.

Uygulanacak yabancı hukukun, kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilâflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır. Uygulanacak hukuku seçme imkânı verilen hâllerde, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, seçilen hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır.

Hukuku uygulanacak devlet, iki veya daha çok bölgesel birime ve bu birimler de değişik hukuk düzenlerine sahipse, hangi bölge hukukunun uygulanacağı o devletin hukukuna göre belirlenir. O devlet hukukunda belirleyici bir hükmün yokluğu hâlinde ihtilâfla en sıkı ilişkili bölge hukuku uygulanır.

Yetkili hukukun vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutad mesken esaslarına göre tayin edildiği hâllerde, aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutad mesken esas alınır.

Milletlerarası Özel Hukuk, Devletler Hususi Hukuku`nun diğer adıdır. Özel Milletlerarası Hukuk, bireylerin ya da bireylerin oluşturdukları dernek, ticari ortaklık, vb. İç Hukuk tüzel kişilerinin kendi devletlerinin sınırlarını aşan ve birden çok devletin yetki alanına giren durumlarda bu Özel Hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen ya da bunların bağlı olacağı iç hukuku belirleyen bir ulusal Özel Hukuk dalıdır.



Resim:1.3: TBMM Genel Kurulu'nda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler

1.2. Özel Hukukun Temel İlkeleri

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen Özel Hukuk çoğu kez sosyal iktisadi veya dini şartlardan oluşan toplum yapısının hukuk diline çevirisidir. Bu yapı bir günden diğerine bir yıldan öbürüne bazen bir yüzyıldan öbürüne değişmez. Değişikler oldukça hukuk kendini yeniler.

Genel Hukukun ilkelerinden olan;

- İyi niyet ilkesi
- Kimsenin kendi davasında hakim olamayacağı ilkesi,
- Kimsenin kendi hakkından fazlasını devredemeyeceği ilkesi,
- Kesinleşmiş mahkeme kararlarının nihailiği ilkesi
- Kimsenin kendi kusurundan hak çıkaramayacağı ilkesi,
- Hakkın suistimalinin hukukça korunamayacağı ilkesi,
- Kazanılmış haklara saygı ilkesi,
- Sebepsiz zenginleşmenin hukuken korunamayacağı ilkesi Özel Hukukta da geçerlidir.

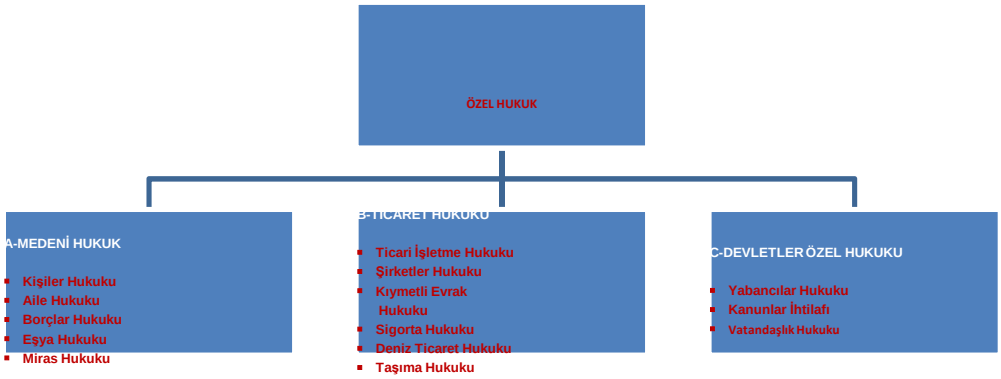
Genel Hukuk ilkeleri; reddedilmeleri imkansız olan, varlıkları ve kökenleri ispatı gerektirmeyecek kadar toplum yaşamının temelini teşkil eden ilkelerdir. Varlıklarını kabul etmek akıl gereğidir. Toplumun her kesiminin varlığının temeli veya devamıyla yakından ilgili olan ilkelerdir. Geçerlilikleri, bütün zamanlar içindir.Bu nitelikleri sebebi ile hiçbir medeni millet bu ilkelere itiraz etmemiştir. Milletlerarası hukukta da bu ilkeler geçerlidir.

Genel hukuk ilkeleri hemen hemen hepsi bilinen toplum tarihi ile eş zamanlıdır. Böyle olduğu için de devletlerin iradelerine uygundur, aklidir. Belli bir mekânda da sınırlı değillerdir. Değişen her türlü şart altında uygulama kabiliyetine sahiptir. Genel Hukuk ilkeleri, bütün medeni milletlerce kabul edilmiştir.

Mesela bir genel hukuk ilkesi olduğundan şüphe edilmeyen “iyi niyet” ilkesini ele alalım. Hiçbir millette insanlar aklını yitirmedikçe hukukun kötü niyeti koruyacağını kural haline getirmez. Dolayısı ile bu kuralın değişmesi de söz konusu değildir.

1.3. Özel Hukukun Alt Dalları

Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku olmak üzere üç bölüme ayrılır.



Şekil 1.1: Özel Hukuk ve dalları

1.3.1. Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Özel Hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Medeni Hukuk, kişilerin toplum içinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Medeni Hukuk Özel Hukukun en önemli ve en geniş alanını kapsar dolayısıyla temelini oluşturur denilebilir.

Medeni Kanun'un başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılıdır: Kanun, sözüyle ve özüyle uygulanır. Kanunda boşluk varsa hakim kendini "yasakoyucu" gibi görür ve kural koyabilir. Yasalar güven ve dürüstlük ilkesine göre işler. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz. Bir hak ilişkisini bilmemek ve bilmek gerekmemek, iyiniyetliliktir. Ancak bir hakka engel bir eksikliği bilmek kötü niyetliliktir. İyi niyeti kanıtlamaya gerek yoktur (iyi niyet karinesi). Yargıcın takdir yetkisi vardır ve bunu adil kullanır. Herkes kendi iddiasını kanıtlamayla mükelleftir.

Medeni Hukukun temel ilkeleri şunlardır:

- İyi niyet, doğruluk ve güven ilkesi
- Hâkimin takdir yetkisi
- Borçların genel kurallarının uygulanması
- İspat kuralları

Medeni Hukukla ilgisi olmayan bir kişiyi düşünmek mümkün değildir. Kişi daha doğduğu anda, hatta doğumundan önce ana rahmine düşmesiyle Medeni Hukukun düzenleme alanına girer. Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede kurduğu ilişkilerin, yaptığı işlemlerin büyük bir kısmı Medeni Hukukun kapsamı içinde bulunur.

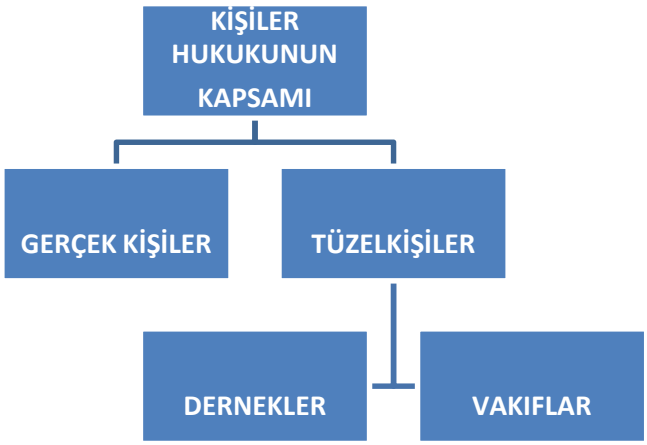
Kişinin doğumu, ana-babasının velayeti altında büyümesi, reşit olması, bir yerde oturması, nişanlanması, evlenmesi, eşiyle ilişkileri, araba, ev sahibi olması, kişinin ölmesi hep Medeni Hukuk ilişkisidir. Kişinin Medeni Hukuk ile bağlantısı öldükten sonra bile bir süre devam eder. Mirasının nasıl ve kimler arasında paylaşılacağı yine Medeni Hukukun konusuna girer.

Türkiye'de Medeni Hukuk kuralları önce 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş; daha sonra bu kanunun yerine 22 Kasım 2001 tarihinde yeni bir Türk Medeni Kanun kabul edilmiştir.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere Medeni Hukuk oldukça kapsamlıdır. O nedenle Medeni Hukuk, kendi içinde alt dallara ayrılır.

- **Kişiler Hukuku :**

Hukukta hak ve borç altına girebilen varlıklara "**kişi**" denir. Kişiler, gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır.



Şekil 1.2: Kişiler Hukukunun kapsamı

Gerçek kişiler için, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, hısımlık, ikâmetgâh, kişilik haklarının korunması konuları hükme bağlanmıştır. **Gerçek kişiler,** sadece insanlardan ibarettir.

Belli bir gayeyi gerçekleştirmek için bir kısım insanların bir araya gelip faaliyetlerini ve bir kısım mallarını bu gayeye tahsis etmeleriyle ortaya çıkan ve kendisini meydana getiren kişilerden ayrı ve bağımsız oldukları kabul edilen varlıklara **tüzel kişi** denir. Tüzel kişinin hukukta mevcut olan çeşitleri " Kamu Hukuku Tüzel Kişileri" ve "Özel Hukuk Tüzel Kişileri" dir.

Kişiler hukukunda birtakım ilkeler yer alır, bunlar; kişilerin eşitliği ilkesi, kişiliğin korunması ilkesi, özgürlük ilkesi.

- **Aile Hukuku**

Aile hukuku kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri ile olan ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukukun dalıdır.

Aile kavramı üç farklı anlamda düzenlenmiştir. Dar anlamda aile; karı kocadan meydana gelen topluluktur. Geniş anlamda aile; karı koca ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. En geniş anlamda aile; ev reisinin otoritesine tabi

olarakaynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu aile kavramına aynı çatı altında yaşayan kan ve kayın hısımlar, uşak, çırak, bahçıvan vs. dahildir.

Aile hukukunda geçerli olan bazı ilkeler vardır. Bunlar; birlik ilkesi , süreklilik ilkesi, zayıfların korunması ilkesi, düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi , devletin müdahalesi ilkesi, eşitlik ilkesi.

Türk Medeni Kanunu da Aile Hukuku düzenlemesinde aşağıdaki başlıklar üzerine oturtulmuştur:

Birinci Kısım: Evlilik, nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimi

İkinci Kısım : Hısımlık, ikinci kısımda soybağının kurulması ve aile

Üçüncü Kısım : Vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve vesayetin sona ermesi

Birinci ve ikinci kısımda düzenlenen maddelerle ilgili uyuşmazlıklara, ihtisas mahkemesi olan her ilde ve nüfusu 100.000'i aşan ilçelerde teşekkül edilmiş asliye derecesinde olan Aile Mahkemeleri tarafından bakılmaktadır.

- **Borçlar Hukuku**

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun ayrılmaz hatta tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu nedenle birçok eserde Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bir dalı olarak kabul edilmektedir; ancak, Borçlar Hukukuna ilişkin hükümler, Medeni Kanundan ayrı bir kanunda, Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu ile ilgili özel kanunlar da düzenlenmiştir. Örneğin; Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Kara Yolları Trafik Kanunu.

Borçlar Hukuku, kişiler arasında borç ilişkilerini düzenleyen Özel Hukukun Medeni Hukuk içindeki (Bazı kaynaklar, Özel Hukukun ayrı bir dalı olarak kabul eder.) bölümüdür. Borç ilişkisi, iki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesini, yapılmasını veya yapılmamasını öngören bağ şeklinde tanımlanır. Bu ilişkinin taraflarından birisine "alacaklı" diğerine "borçlu" denir; Borçlar Hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini inceler.

Borçlar Hukuku, kendi içinde **genel hükümler** ve **özel hükümler** olmak üzere ikiye ayrılır:

Borçlar Hukukunun genel hükümler kısmında; borç kavramı, borç ilişkisi, sorumluluk kavramı, borçların doğumu, sözleşme ve kabul, hata, hile, ikrah (bir işi istemeyerek yapmak), gabin(aldatma), temsil, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, borçların hükümleri, borcun ifası(borcun yerine getirilmesi) borçlunun temerrüdü(borcun ifasında gecikme,), müteselsil (zincirleme; dayanışmalı; ardı ardına) borçluluk, şarta bağlı borçlar, pey akçesi, cezai şart, alacağın temliki(Bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına devredilmesi; mülkiyetin nakli), borcun nakli, borçların sona ermesi, ibra(temize çıkarmak, borçtan kurtarmak, sağlamlaştırmak), yenileme, birleşme, kusursuz imkansızlık, takas, zaman aşımı gibi çeşitli, kavram, kurum ve ilişkiler incelenmektedir.

Borçlar Hukukunu özel hükümler kısmında ise, satım, trampa (bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme), bağışlama, kira, karz, (ödünç) hizmet, istisna, vekalet, havale, vedia(saklama), kefalet sözleşmeleri gibi çeşitli borç ilişkilerinin kuruluşu hüküm ve sonuçları incelenmektedir. Türkiye'de Borçlar Hukuku 1926 tarihli Borçlar Kanunuyla düzenlenmiştir.

Borcun oluşması için, irade açıklaması gerekir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.

Taraflar sözleşmenin asıl şartlarında uyuşmuşlarsa, ayrıntılar üzerinde durulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır.

Ayrıntılar üzerinde uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

- **Eşya Hukuku**

Eşya, "**şey**" kelimesinin çoğuludur ve eşya hukuku maddi varlığı olan, menkul ve gayrimenkul her türlü eşyayı kapsar; mülkiyet ve mülkiyetle ilgili işlemlerin yanı sıra, sınırlı ayni haklar denen hakları da düzenler. Medeni hukukun kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır. Bu hâkimiyet bir hakka dayanabileceği gibi, bunun hakka dayanmaması da mümkündür. Eşya Hukukunun konusunu ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicili teşkil etmektedir.

Şekil 1.3: Eşya Hukukunun konusu

Eşya hukuku, Medeni Hukuk dalıdır. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır, eşya kimindir, kim kullanir, kim sahibidir, zilyetlik nedir onlara bakar. Kişilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (**ayni haklar**) düzenler.

Eşya hukuku, kişilerin bir eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hâkimiyet dolayısıyla diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Eşya üzerindeki haklar, zilyetlik ve tapu sicili kavramlarıyla açıklanır. Zilyetlik, kişinin eşya üzerindeki eylemsel egemenliğidir. Tapu kütüğü, eşya üzerindeki ayni hak ilişkilerini gösteren resmi bir kütüktür. Kadastro denilen ölçme sistemiyle, taşınmazlar bu kütüğe kaydedilir. Her taşınmazın (parsel) kütükte bir sayfası bulunur. İşlemler bu sayfada işlenir, tescil edilir. Satış, devir, ipotek işlemlerini Tapu Müdürü yürütür ve sayfada gösterir. Arazi parçaları ya parsel olarak yahut kat mülkiyeti olarak sicilde işlenir.

Mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş ve sınırsız ayni haktır. **Sınırlı ayni haklar** ise irtifak hakkı, rehin hakkı, taşınmaz yükünden doğan haktır. Diğer ayni haklar; rehin hakkı borçlu veya üçüncü kişilerin malları üzerindeki haklardır ve taşınmaz/taşınır olarak ikiye ayrılmaktadır. İpotek, taşınmaz rehnine girer.

- **Miras Hukuku**

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, yani terekesinin kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarından oluşan Medeni Hukuk dalıdır

Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (**terekesinin)** intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. **Muris**, ölümüyle birlikte mal

varlığı “mirasçı” dediğimiz kişilere geçen kimsedir. Malvarlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir.

1.3.2. Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, kişilerin “ticari” nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukukuyla çok yakından ilişkilidir. Borçlar Hukuku kişilerin ticari nitelikte olmayan borç ilişkilerini düzenlediği halde, ticaret hukuku aynı ilişkilerin “ticari” nitelikte olanlarını düzenler. Ticaret Hukuku oldukça hacimli bir hukuk dalıdır. Kendi içinde, Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku bölümlerine ayrılmaktadır. Türkiye’de Ticaret Hukuk Kuralları 1955 tarihli Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen herhangi bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve âdete, bu yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Şimdi Ticaret Hukukunun dallarını tek tek inceleyelim.

- **Ticari İşletme Hukuku**

Ticaret Kanunu “Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı Kanunda tanımlanmış değildir. Sadece Kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında "Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.” denilmektedir. Kanunun 12. maddesinin 1.fıkrasında ticarethane sayılacak müesseseleri sıralanarak aynı maddenin 2.fıkrasında "ham madde veya diğer malların makine veyahut sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesi " **fabrikacılık** olarak tanımlanmıştır. 13. maddede ise ticari şekilde işletilen diğer müesseselerden söz edilerek bunların hangi hallerde ticari işletme sayılacağına ilişkin dolaylı da olsa birtakım ölçüler verilmiştir.

Ticaret Kanunundaki bu hükümleri yanında Ticaret Sicil Nizamnamesinde "Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya devamlı olmayan faaliyetlerle Ticaret Kanununun 17. maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşamayan faaliyetler ticari işletme sayılmaz.” hükmünü getirmiştir. O halde **ticari işletme sayılmak için;**

Gelir sağlama hedefi: Burada önemli olan gelir sağlama amacının varlığıdır. Gerçekten gelir sağlanmamış olması, hatta zarar edilmiş olması işletmenin ,“ticari işletme“ sayılmasına engel oluşturmaz.

Devamlılık: Bir ticari işletmenin varlığı için o işletmenin devamlı bir nitelik taşıması gerekir. Burada da önemli olan süreklilik amacıdır. Faaliyetin konusu gereği kesintili olması, devamlılık ögesini etkilemez. Ticari işletme konusu gereği periyodik de çalışabilir; örneğin okul kantinleri.

Belli bir çapı aşma: Bir işletmenin ticari işletme olarak nitelendirilebilmesi için bu işletmenin etkinlik çapının belirli bir sınırı aşmış olması gerekmektedir. Bu sınır da esnaf işletmesine göre belirlenmektedir.

Sonuç olarak ticari işletme**; gelir sağlama ve devam amacı ile esnaf işletmesi sınırlarını aşan ölçüdeki işletmeler olarak tanımlanabilir.**

- **Şirketler Hukuku**

Türk Hukukunda şirket tipleri kanunla tespit edilmiştir. Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş olan ticaret şirketleri 5 tiptir. Bunlar; kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif şirketlerdir. Ticaret Kanununun 137. maddesi gereğince bu şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Kişi topluluklarının tüzel kişiliğe sahip olması, onu meydana getiren kişilerden ayrı olarak haklar elde edip borçlar yüklenebilmesi demektir.

Tüzel kişiler; cins,yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı olarak, ancak insana ilişkin olanlardan başka bütün haklara ve borçlara sahip olabilir. Tüzel kişi organları aracılığı ile faaliyetlerini yürütür. Tüzel kişinin kendini oluşturan ortaklardan ayrı, kendine ait bir malvarlığı bulunmaktadır. Aktif ve pasif dava ehliyetine sahip olan tüzel kişidir.

Resim:1. 3:Bir şirket görünümü

- **Kıymetli Evrak Hukuku**

Kıymetli evrak; belirli bir hakkın senede bağlı olduğu ve senede bağlı bu hakkın senetsiz devir veya ileri sürülmesinin mümkün olmadığı senetlerdir. Bu tanımdan hareketle kıymetli evrakın unsurları, senet (maddi unsur), bir alacağa veya ortaklığa ilişkin veya aynı mahiyette, fakat her halde iktisadi değer taşıyan hak (gayrı maddi unsur) ve hakkın senede yerleşmesi maddi ve gayrı maddi unsurların birleşmesi olarak sayılabilir.

- **Kıymetli Evrakın Özellikleri**

Kıymetli evrakta, hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bunun anlamı, kıymetli evrakın maddi ve gayrı maddi unsurları arasındaki sıkı bağdır. Bir hak kıymetli evraka bağlanınca söz konusu hak ancak senet ile birlikte devredilir ya da borçluya karşı ileri sürülebilir. Hakkı senetten ayırarak ileri süren örneğin, bir borcu senetten ayrı olarak ödeyen ve senedi teslim almayan borçlu senet bedelini iki defa ödemek zorunda kalabilir.

Senet ile hak arasındaki sıkı bağ iki taraflıdır. Buna göre, senet alacaklısı senedi ibraz etmeksizin ödeme isteyemez, aynı şekilde senet borçlusu da senet olmadan ödeme yapmamalıdır.

Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup borç senedi olarak düzenlenir.

Kıymetli evrakı imzalayan borçlu nitelikli bir borç üstlenir. Borçlu tarafından üstlenilen ve senede bağlanan hak, nesnel olarak parasal bir değere sahiptir.

Kıymetli evrakın içerdiği hak dolaşım kabiliyeti olan bir haktır.

Kıymetli evraka bağlanan hakkın devir kabiliyeti vardır. Başkasına devredilemeyen, kişi ile sıkı sıkıya bağlı haklar kıymetli evraka konu olamaz. Örneğin, kişilik hakları, sükna hakkı, velayet hakkı gibi haklar kişiye bağlı olup başkalarına devir edilemeyeceği için kıymetli evraka da konu olmaz.

Kıymetli evrak özel şekil şartlarına tabidir**.** Kıymetli evrakın oluşturulması, devri, kaybolması halinde iptali gibi hususlar belirli şekil şartlarına tabidir. Söz konusu işlemler, kanunda öngörüldüğü şekilde yapılmadığı takdirde kıymetli evrak ya hüküm ifade etmeyecek yahut istenen sonuç sağlanamayacaktır. Senedin oluşturulmasında aranan şekil kuralları şarttır.

Resim1.5:Kıymetli evrak kasası

- **Sigorta Hukuku**

Toplum içinde yaşayan insanların malları ve yaşamı sayılmayacak kadar çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. İnsanlar kazançlarının bir bölümünü tasarruf ederek bu gibi olayların zararlarını gidermeye çalışabilir. Ancak mevcut tasarruf her zaman zararı karşılamayabilir. İnsanlar zararları tek başlarına karşılamak yerine birleşerek aralarında bölüşebilir.

Sosyal dayanışma - Sigorta öyle bir sözleşmedir ki aynı tehlikeye maruz bulunan kişiler belirli bir miktar parayı öder ve toplanan miktar sadece o tehlikeye bilfiil maruz kalanların zararlarını gidermek için kullanılır.

- **Deniz Ticaret Hukuku**

Deniz Ticareti Hukuku deniz üzerinde yapılan ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu'nda deniz ticareti şu alt başlıklar halinde düzenlenmiştir: gemi, gemi sicili , bayrak , navlun mukaveleleleri , denizde yolcu taşıma sözleşmesi deniz kazaları , müşterek avarya , çatma, kurtarma, gemi alacaklısı hakkı.

- **Taşıma Hukuku**

Taşıma Hukukunda, öncelikle sözleşme önemlidir. Taşımanın muhtelif ayrımları, bu meyanda ulusal ve uluslararası taşıma, uygulanacak hükümler Ticaret

Kanununda belirlenen taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ticari davalara bakan mahkemeler taşıma davaları ile ilgili davalara da bakar.

1.3.3. Devletler Özel Hukuku

Bir devletin diğer devletler ve milletler arası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu yönüyle devletler umumi hukuku bir dış hukuku olarak da nitelendirmektedir. Hukuk alanlarında bir devletin kendi ülkesinde kişilerle ve kişileri birbirleriyle olan ilişkileri **(iç hukuk)** düzenlendiği halde devletler umumi hukukunda bir devletin kendi ülkesi dışında bir başka devlet ya da milletlerarası kuruluşlarla ilişkileri düzenlemektedir. Bu tür ilişkiler de devletler arasında eşitlik söz konusudur. Bu yönüyle kamu hukukunda tarafların eşit olmadığı ölçüsünü devletler umumi hukuku için geçerli olduğunu söylemek güçtür.

Çeşitli devletlere bağlı bulunan kişiler arasındaki Özel Hukuk ilişkilerine, hangi devletin kanunun uygulanacağını veya bu ilişkilerle ilgili davların hangi devletin mahkemesinde görüleceğini gösteren hukuk kuralları ile kişilerin veya şeylerin uyrukluğunu düzenleyen hukuk kurallarından oluşur.

Devletler Özel Hukuku, Özel Hukuk alanında yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve ihtilafların çözümünde uygulanacak kurallardan oluşmuş **hukuk dalıdır.**

- **Yabancılar Hukuku**

Bir ülkede bulunup da o ülkenin vatandaşı olmadan yaşayan kişi **yabancı**dır. Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısıyle bir- takım haklardan faydalanamayan kişilerin tâbi olduğu hukuk sistemidir. Konusu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yabancı, bulunduğu ülkenin hâkimiyeti altındadır. Vatandaşı bulunduğu devletin diplomatik himâyesine sâhiptir. Yabancılar hukûku, kuralları ile milletlerarası antlaşmalarla tespit edilen haklardan daha az hak verilirse yabancının vatandaşı olduğu devlet diplomatik himâye yoluna başvurur.

Yabancı kavramına girenler:

Vatansızlar: Hiçbir devletin vatandaşı olmayanlardır.

Mülteci: Vatandaşı olduğu devlette olan siyâsi olaylar sonucunda onu terk etmiş ve başka bir devletin vatandaşlığına geçmemiş olan kişilerdir.

Azınlıklar: Bir ülkede yaşayan ortak dil, din, kültür dolayısıyla çoğunluğa göre farklı olan kişilerdir. Bunlar bulundukları devletin vatandaşıdırlar.

Muhacirler: Türkiye'ye yerleşmek maksadıyla dışardan gelen Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı kimselerdir.

Yabancılara Tanınacak Haklar için Milletlerarası Hukukta Hâkim Olan Prensipler

Yabancıya, bir ülkede vatandaşlara uygulanan rejimin aynının uygulanmasını öngören eşitlik prensibidir. Yabancıya insan olması sebebiyle bir takım asgari hakların tanınması için asgari standartlar uygulanır. Bunlar İkinci Dünyâ Savaşından sonra yapılan sözleşmelere esas teşkil eder.

Anayasa, temel hak ve hürriyetleri, vatandaş-yabancı ayırım yapmadan milletlerarası hukuk esaslarına uygun olarak kabul etmiştir. Yabancıların faydalanması mümkün olmayan siyasi haklar için ise ilgili maddelerde yalnız Türkler veya vatandaşlar deyimi kullanılmıştır.

Gerçekten bugün bâzı haklar ya yabancıya tanınmakta veya sınırlı olarak tanınmaktadır. Meselâ, yabancı şirketlerin çalışmasında, taşınmaz edinmede, bâzı meslek ve sanatları icrada, Türkiyeye giriş ve ikâmette, basın özgürlüğü ve eğitim konularında bâzı sınırlamalar vardır.

Anayasa bu sınırlamaları milletlerarası antlaşma, genel prensipler, örf ve âdet kuralları ve yabancı mahkeme kararlarına uygun olarak kabul etmektedir.

- **Kanunlar İhtilafı**

Hukuk kurallarının bir bölümü belirli olay ve ilişkileri doğrudan doğruya ele alarak bizzat düzenler bu tür kurallara Maddi Hukuk Kuralları denir.

Medeni Hukuka ait kurallar, örneğin, evlat edinmenin hangi şartlar altında ve hangi şekil kurallarına bağlı olarak yapılabileceğini ve evlat edinme işleminin gerçekleşmesi ile ne gibi hukuki sonuçların doğacağını tayin eder.

Hukuk kurallarının diğer bir bölümü ise, belirli bir olay veya hukuki ilişkiyi ele alıp bizzat düzenlemek yerine bu düzenlemeyi yapmaya hangi hukuk kurallarının yetkili olduğunu belirtmekle yetinir. Bunlar uygulanacak hukuku gösteren kurallardır.

Eğer uygulanacak hukuku gösteren kural hukuki ihtilafta bu ihtilaf ile ilişkili birden fazla hukuk düzeni arasında hangisinin yetkili olduğunu belirtmekte ise kanunlar ihtilafı kuralından bahsedilir

Hukuki ihtilafı ele alıp düzenlemeye yetkili sayılacak hukuk düzenleri arasında yetki çatışması olmaktadır.

Yürürlük bakımından aynı zaman içerisinde yer almayan fakat birbirini takip eden hukuk düzenleri arasında bir seçim söz konusu olduğunda intikal hükümlerinden veya zamanlararası ihtilaf hukukundan bahsedilir

Kısaca, kanunlar ihtilafı kuralları hükme bağlanması gereken belirli bir olay veya hukuki ilişkide uygulanma imkânı olan birden çok hukuk düzeninin hangisinin uygulanacağını belirler.

Aynı konuya ilişkin olarak, devletlerin farklı hukuksal duzenlemeler yapmış olmalarından doğan sorunlara **kanunlar ihtilafi** sorunları denir.

Kanun ihtilafi sorunlarının çözümü için davanın hangi ülkenin hukukuna gore yürütüleceği, hangi ülkenin mahkemesinde çözüleceği konuları belirlenmelidir.

- **Vatandaşlık Hukuku**

Vatandaşlık (tabiiyet) bir kişiyi veya şeyi devlete bağlayan hukukî ve siyasî bağa verilen isimdir. Vatandaşlık hukukunun başlıca inceleme konusu vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesidir.. Bu karar tamamıyla bir idarî işlemdir ve Danıştayın yargısal denetimine tâbidir. Dolayısıyla bu işlemler idare hukukunun da alanına girer. Bu şu anlama gelir ki, vatandaşlık hukukunda bir hüküm varsa, o konuda idare hukuku değil, vatandaşlık hukuku uygulanır. Ancak, vatandaşlık konusunda, vatandaşlık hukukunda bir hüküm yoksa, ortaya çıkan boşluk, idare hukukunun kural, kavram ve ilkeleri uygulanarak doldurulur.

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Özel Hukuku öğrenerek açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➢ Özel Hukuku tanımlayınız.	➢ İnternet kaynaklarından yararlanınız. ➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız. ➢ Kütüphanedeki Özel Hukukla ilgili kitaplardan yararlanınız.
➢ Özel Hukukun temel ilkelerini açıklayınız.	➢ İnternet kaynaklarından yararlanınız. ➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız. ➢ Kütüphanedeki Özel Hukukla ilgili kitaplardan yararlanınız.
➢ Özel Hukukun alt dallarını açıklayınız.	➢ İnternet kaynaklarından yararlanınız. ➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız. ➢ Kütüphanedeki Özel Hukukla ilgili kitaplardan yararlanınız. ➢ Uluslararası hukuk kurallarından faydalanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Bir toplum içinde eşit haklı ve eşit yetkili kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına ne denir?
   A. Kamu Hukuku
   B. Devletler Özel Hukuku
   C. Özel Hukuk
   D. Aile Hukuku

2. Özel Hukukda bir kimseye hukuk düzeninin sağladığı yetkilere ne denir?
   A. Hak
   B. Görev
   C. Sorumluluk
   D. Alacak

3. Aşağıdakilerinden hangisi Medeni Hukukun temel ilkelerinden <u>değildir?</u>
   A. İyi niyet, doğruluk ve güven ilkesi
   B. İtiraz İlkesi
   C. Hâkimin takdir yetkisi
   D. Borçların genel kurallarının uygulanması

4. Sadece insandan ibaret olan kişiler hangisidir?
   A. Gerçek kişiler
   B. Tüzel kişiler
   C. Özel Hukuk tüzel kişileri
   D. Kamu hukuku tüzel kişileri

5. Ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının intikal ettiği gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerinden hangisidir?
   A. Muris
   B. Mirasçı
   C. Tereke
   D. Miras

6. İnsanların zararlarını tek başına karşılaması yerine, insanlar birleşerek bu zararı karşılarlar, bunun sonucunda da bir hukuk dalı oluşmuştur. Bu hukuk dalı aşağıdakilerinden hangisidir?
   A. Taşıma Hukuku
   B. Eşya Hukuku
   C. Kişiler Hukuku
   D. Sigorta Hukuku

7. Türkiye'ye yerleşmek üzere dışarıdan gelen, Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı kimselere ne ad verilir?

A. Muhacirler
B. Azınlıklar
C. Vatansızlar
D. Mülteciler

8. Ticari işletme sayılmak için aşağıdakilerinden hangisine gerek yoktur?
A. Kişilerin bir araya gelmesi
B. Gelir sağlamak
C. Devamlılık
D. Belli bir çapı aşma

Öğrenme faaliyeti kapsamında aşağıdaki cümlelerde bazı önemli kelimelerin yeri boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru kelimelerle doldurunuz.

9. Kişilerin ticari nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına……denir.

10. Bir Ülkede yaşayan ortak dil, din, kültür dolayısıyla çoğunluğa göre farklı olan kişilere……..denir.

11. Aynı konuya ilişkin olarak devletlerin farklı hukuksal düzenlemeler yapmış olmalarından doğan sorunlara…….sorunları denir.

12. Kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleri olan kişilerin ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalına……denir.

13. Özel Hukukun en önemli ve en geniş alanını kapsayan hukuk dalına……..denir.

14. Eşya üzerindeki en geniş ve sınırsız ayni hakka……..denir.

15. Şirketler……kişiliğe sahiptir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hukuk üsulünü açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Hukuk yargısının diğer yargı çeşitlerinden farkını, araştırınız.
- Hukuk usulünün kaynaklarını, internetten araştırınız.
- Hukuk davası ve çeşitlerini hukuk kitaplarından, araştırınız.
- Hukuk mahkemelerinin yardımcı organları nerelerdir, internetten araştırınız.
- Araştırdığınız konularla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. HUKUK USULÜ

Özel Hukuk uyuşmuzlıklarının yargısal yoldan çözümlenmesini inceleyen hukuk dalına ***Medeni Usul Hukuku*** denir. Usul Arapça kökenli bir sözcüktür ve “belli bir amaca erişmek için izlenen yol”anlamına gelir. Medeni sözcüğüde Özel Hukuk anlamında kullanılmaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Özel Hukukun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan prosedürü düzenlemiş olan kanundur. Bu kanun, 1927 yılında yürürlüğe girmiş ve İsviçre, Alman ve Fransız usul kanunlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu, medeni yargıya dahil hukuk mahkemeleri ile Yargıtay 'da uygulanma alanı bulur.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargısal sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtaya başvurulur, denilmiştir.

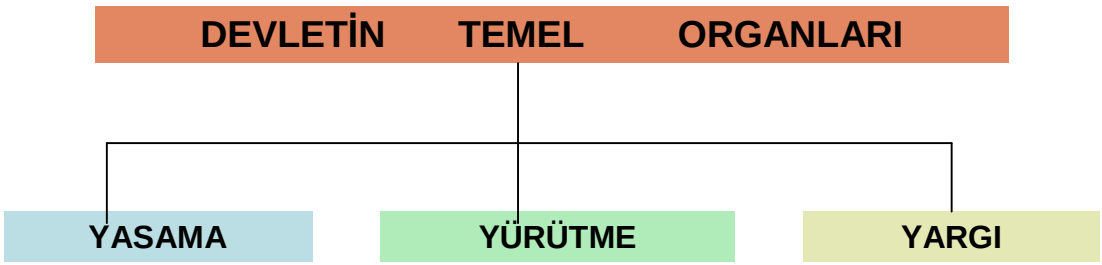
İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.

Bölge Adliye Mahkemesince veya Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar,

davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar. Karar, kararı veren İlk Derece Mahkemesi ise Bölge Adliye Mahkemesince, Bölge Adliye Mahkemesi ise Yargıtayca iptal olunabilir.

2.1. Hukuk Yargısı ve Hukuk Usulü

Devletin yasama yetkisi ve yürütme görevi yanında yargı yetkiside vardır. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.



Şekil 2.1: Devletin Temel Organları

Yargı deyimi genellikle hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasını ifade eder.

Hukuk yargısı; yargılama yetkisini kullanan organların(mahkemelerin) adalet dağıtılırken izleyecekleri yöntemleri (usulleri) gösteren hukuk kurallarının tümünden oluşmaktadır.

Usul işlemleri, koşulları ve sonuçları Özel Hukuk yargısı tarafından belirlenen ve davayı yürütmeye yarayan işlemlerdir. Başka bir deyişle hukuk işlemleri yargılama denilen süreci başından sonunu değin biçimlendiren yargılamaya etki eden işlemlerdir.

Hukuk usulünde kanun yolları, yanlış olan kararların tekrar incelenmesini ve değiştirilmesinisağlar.

Kararın kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık onun aleyhine normal bir kanun yoluna gidilemez.

Kanun yolları nihai kararlar için kabul edilmiştir ve temyiz, karar düzeltme, yargılamanın iadesi (olağanüstü kanun) olmak üzere üç tanedir.

2.2. Hukuk Yargısının Diğer Yargı Çeşitlerinden Farkı

Yargı; hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

Türk yargı sistemi; Anayasa yargısı, idari yargı, askeri yargı ve adli yargı olmak üzere başlıca dört yargı çeşidi tanımaktadır. Bu yargı türlerinden her biri diğerlerinden bağımsız olduğundan, aralarında derece farkı yoktura, ancak, hemen belirtelim ki, bunlardan adli yargı (adalet yargısı) diğerlerine oranla genel yargı niteliği taşımaktadır.

Adli yargı, adli mahkemelerdeki yargıdır. Adli yargı, medeni yargı ve ceza yargısı olmak üzere ikiye ayrılır. Böylece Yargılama Hukuku da Medeni Yargılama Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulur. Aşağıda bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz:

Medeni Yargılama Hukuku (Medeni Usul Hukuku); Özel Hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların bir sonuca bağlanmasında mahkemelerin izleyecekleri yöntemleri (usulleri) belirleyen hukuk kurallarından meydana gelir. Diğer bir deyişle, medeni yargılama hukuku bir hukuk davası'nın, örneğin bir alacak veya boşanma davasının nasıl, hangi mahkemede açılacağı, iddiaları ispat etmek üzere kanıtların (delillerin) nasıl getirileceği, hükmün nasıl, ne şekilde verileceği ve kesinleşeceği gibi konulan inceleyen ve hükme bağlayan hukuk dalıdır.

Medeni Yargılama Hukukumuzun başlıca kaynağını, sonradan birçok değişikliklere uğramış bulunan 1927 tarihli “Hukuk Usul-ü Muhakemeleri Kanunu” oluşturur.

Adli yargının temelini mahkemeler oluşturur. Mahkemeler Hüküm Mahkemesi ve denetim mahkemesi olmak üzere iki türlüdür. Hüküm Mahkemesi veya İlk Derece Mahkemesi dediğimiz mahkemeler, Medeni Yargılama Hukukunda; Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden ibarettir. Kural olarak her ilçede bir Asliye Hukuk Mahkemesi bulunur. İş Mahkemeleri ile Tapulama Mahkemeleri de Asliye Mahkemesi niteliğindedir. Bu mahkemeler tek hâkimlidir. Buna karşılık bazı büyük şehirlerdeki ticaret mahkemeleri üç hâkimden oluşan bir kurul halinde çalışır. Denetleme veya Kontrol Mahkemesi ise, Yargıtay (Temyiz Mahkemesi) dir.

Medeni Yargılama Hukuku, çekişmeli yargı (nizalı kaza) ve çekişmesiz yargı (nizasız kaza) biçiminde bir ayırıma uğrar.

Çekişmeli yargıda, taraflar arasında bir çekişme (ihtilaf), bir uyuşmazlık vardır ve bu çekişmenin giderilmesi, uyuşmazlığın bir sonuca bağlanması için mahkemeye başvurulur, yani dava açılır. Örneğin; bir tarla üzerinde iki kimse aynı anda mülkiyet iddiasında bulunur veya karı koca arasında evlilik birliğini çekilmez hale getirecek derecede şiddetli bir geçimsizlik baş gösterirse, taraflardan biri mahkemeye

başvurarak (dava açarak) hakkının tanınmasına veya boşanmaya karar verilmesini talep eder. Mahkemeye başvuran tarafa **davacı**, diğer tarafa ise **davalı** denir. Dava, yetkili ve görevli mahkemeye davacının vereceği bir dilekçe (dava dilekçesi) ile açılır. Davalar; ifa davası, tespit davası ve inşai dava olmak üzere üç çeşittir.

Çekişmesiz yargıda ise, karşıt menfaatlere sahip iki taraf ve bunlar arasında bir çekişme, bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Çekişmesiz yargı, mahkemelerin idari faaliyeti andıran işlerini, bireysel menfaatleri korumak üzere alacağı idari önlemleri kapsar. Örneğin; bir akıl hastasını kısıtlayarak kendisine bir vasi atama, bir küçüğün ergin kılınmasına karar verme, vakıfların mahkeme siciline tescili, evlat edinme de izin ve onay gibi işler, çekişmesiz yargıya giren işlerdir.

Ceza Yargılama Hukuku; (Ceza Usulü Hukuku), kanunların suç saydığı fiilleri işleyenlerin kovuşturulması (takip edilmesi), yargılanması ve cezalandırılmasında uyulacak yöntemlerin (usullerin) nelerden ibaret bulunduğunu belirleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelir.

Ceza Yargılama Hukukumuzun belli başlı kaynağını, sonradan bazı değişikliklere uğramış bulunan 1929 tarihli "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" oluşturur. Ceza muhakemesi ile ilgili kurallar, l Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer almıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu, muhakeme süjelerinin hak, yetki ve yükümlülüklerinin neler olduğunu; insan hakları ihlallerine yol açmadan; amacı delilden sanığa giderek maddi gerçeği bulmak olan ceza muhakemesinin nasıl işleyeceğini gösteren bir temel kanundur.

Suçlunun yargılanarak cezalandırılabilmesi için, yetkili ve görevli mahkemede bir dava açmak gerekir. Medeni yargılama usulünde davayı taraflardan birisi açar. Ceza yargılama usulünde ise kamu davası savcılık tarafından açılır. O halde savcılık, Devlet adına ceza davası açan bir makamdır. Savcının görevi, suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak ve kamu davası açıp bunu sonuna kadar takip ederek suçlunun cezalandırılmasını sağlamaktır.

Ceza Yargılama Hukukunda İlk Derece (Hüküm) Mahkemeleri, Sulh Ceza, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleridir. Bunlardan Sulh ve Asliye Ceza Mahkemeleri tek, Ağır Ceza Mahkemeleri üç hâkimden oluşur. Denetim (kontrol) Mahkemesi ise, Yargıtaydır. Sulh Ceza Mahkemeleri savcı olmadan da davaya bakar, oysa Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde mutlaka savcının bulunması gerekir.

Suç işlediğinden ötürü hakkında kovuşturma yapılan kimseye; mahkemenin mahkûmiyet kararından önce **sanık** (maznun), mahkûmiyet kararından sonra ise **hükümlü** (mahkûm) denir. Kendisine suç yükletilen (isnat edilen) kişinin özgürlüğü mahkûmiyet kararından önce de kısıtlanabilir. Bu hale, **tutuklama** (tevkif)adı verilir.

İcra-İflas Hukuku: İcra-İflas Hukuku, medeni yargılama hukuku ile çok yakından ilgili bulunan hukuk dalıdır; hatta İcra-İflas Hukukunu Medeni Yargılama Hukukunu, "tamamlayan" bir hukuk dalı olarak nitelendirmek de mümkündür.

İcra hukuku, Özel Hukuk alanında baş gösteren çekişmeleri bir sonuca bağlamakla görevli bulunan mahkemelerin (hukuk mahkemelerinin) vermiş oldukları hükümlerin (ilamların) gerektiğinde devlet organları eliyle zorla yerine getirilmesi yöntemlerini (usullerini) ve bu konuda hangi organların yetkili bulunduğunu gösteren hukuk kurallarından ibarettir. İcra işleri mahkemelere değil, onların dışında ayrıca kurulmuş bulunan İcra Dairelerine bırakılmıştır. Her Asliye Mahkemesi çevresinde lüzumu kadar "İcra Dairesi" ve "İflas Dairesi" bulunur. İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı ilgililerin yapacakları itiraz ve şikâyetler ise, başında bir hâkimin bulunduğu "İcra Tetkik Mercii" tarafından incelenip karar bağlanır.

İcra daireleri mahkeme kararlarının cebren (zorla) icrasıyla olduğu kadar, bir karara bağlanmamış para alacaklarının cebri icrasıyla da meşgul olurlar. Bir mahkeme hükmüne (ilamına) dayanan takibe ilamlı takip, mahkeme hükmüne dayanmayan takibe de ilamsız takip adı verilir.

İflas Hukuku ise, iflasa tabi kişiler hakkında geçerli olan özel bir takip yöntemini (usulünü) düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Bütün borçlular değil, sadece iflasa tabi borçlular iflas yoluyla takip edilebilirler ki bunların başında tacirler gelir. İflasa, alacaklının talebi üzerine ticaret mahkemesi tarafından karar verilir. İflasın açılmasıyla birlikte borçlu, müflis adını alır ve haczedilmesi caiz olan mallar bir bütün meydana getirir ki buna iflas masası denir. Müflisin iflas masasına giren malları üzerinde tasarruf yetkisi kalmaz, bunların idare ve tasarruf yetkisi iflas idaresine geçer.

İcra-iflas hukukumuzun belli başlı kaynağını, sonradan birçok değişikliklere uğramış bulunan 1932 tarihli "İcra ve İflas Kanunu" oluşturur.

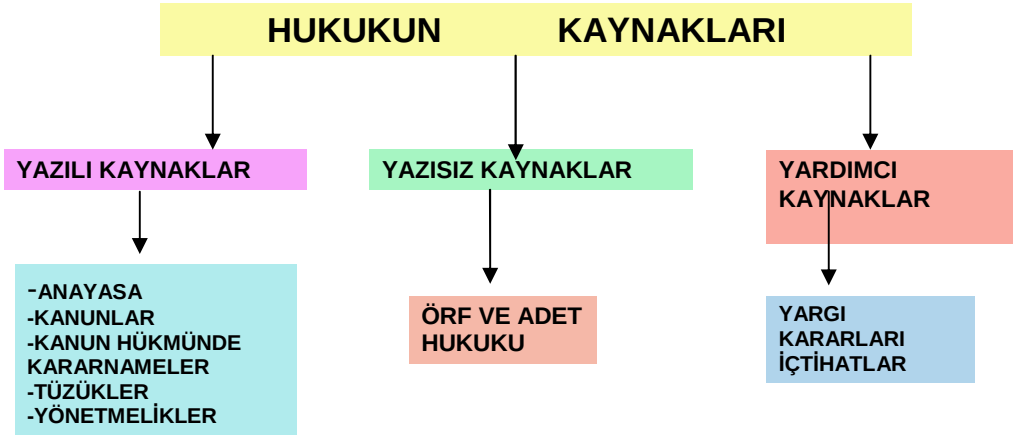
Medeni yargının Anayasa yargısından farkı; medeni yargı ile anayasa yargısı arasındaki fark açıktır. Anayasa yargısının konusu, anayasa hukuku (kamu hukuku), yani kanunuların Anayasaya uygunluğunu denetlemek olduğu halde, medeni yargının konusu, Özel Hukuk alanındaki uyuşmazlıklardır.

Medeni yargının idari yargıdan farkı; idari yargının konusu, idarenin İdare(Kamu) Hukuku alanındaki faaliyetleri ile ilgili davalardır. Oysa medeni yargının konusu, Özel Hukuk alanındaki (Özel Hukuka ilişkin) uyuşmazlıklardır.

Medeni yargının askeri yargıdan farkı; askeri yargı niteliği bakımından ceza yargısının özel bir çeşidi olduğundan, medeni yargı- ceza yargısı ayırımına ilişkin kurallar burada da geçerlidir.

2.3. Hukuk Usulünün Kaynakları

Hukuk kurallarının nasıl ve ne suretle meydana geldiklerini, nereden çıktıklarını ifade eden kaynaklara hukuku doğuran kaynaklar veya hukuku yaratan kaynaklar denir. Hukuk kurallarının dışa karşı hangi şekillerde göründüğünü gösteren kaynaklara ise, hukuku bildiren kaynaklar veya mahiyetlerine de uygun düşecek biçimde hukukun şekli kaynakları denilmektedir.



Şekil 2.2: Hukukun kaynakları

Hukukun şekli kaynakları denildiği zaman karşımıza yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere başlıca üç kaynak çıkmaktadır.

2.3.1. Yazılı Kaynaklar

Yazılı hukuk kurallarını içeren kaynaklardır. Bu kaynaklarda yer alan yazılı hukuk kuralları yetkili bir merci tarafından konulmuşlardır. Yetkili bir merci tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne birden "mevzu hukuk" (konulmuş hukuk) veya uygulamadaki deyimiyle mevzuat adı verilmektedir.

Yazılı kaynaklar; kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

- **Kanunlar:** Hukukun yazılı kaynaklarının en başında kanunlar gelir. Kanun, Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından yazılı bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarından ibarettir.

- **Kanun Hükmünde Kararnameler:** Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

- **Tüzükler:** Herhangi bir kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay'ın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.

- **Yönetmelikler:** Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Yönetmeliklerin kanuna aykırı olduğu iddiası adalet mahkemelerinde ileri sürülebileceği gibi, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a da başvurulabilir. Yönetmeliklere eskiden Talimatname denilirdi.

2.3.2. Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)

Örf ve adet hukuku Angto-American hukuk sisteminde yazılı hukuktan daha önemli bir hukuk kaynağı olduğu halde, bizim hukuk sistemimizde ancak tali (ikinci derecede) bir hukuk kaynağıdır. Hâkim ilk defa yazılı kaynaklara başvurmak zorunda olduğu içindir ki, yazılı kaynaklara asli kaynaklar da denilmektedir. Örf ve adet hukuku, yetkili bir organ tarafından bilerek ve istenerek konulmuş olan kurallar değildir. Bunlar toplumda kendi kendilerine doğarlar. Herhangi bir âdetin, bir geleneğin bir örf ve adet hukuku kuralı düzeyine ulaşabilmesi için, birtakım unsurları içermekte olması gerekir.

- **Unsurları**

Alelade bir âdetin, bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için üç unsurun birarada bulunması gerekir:

i. **Maddi Unsu**r; örf ve adet hukukunun maddi unsuru devamlılık veya tekrarlanmadır. O âdetin, o geleneğin az çok uzunca bir süreden beri uygulanmakta olması, onun toplumda ilk defa kimin tarafından uygulanmış olduğunun bilinmemesi halinde mevcut sayılacaktır.

ii. **Manevi Unsur;** örf ve adet hukukunun manevi unsuru genel inanıştır. Toplum vicdanında, bu davranış biçiminde bulunmak zorunluluğu hakkında genel bir inanç yer etmemişse, o âdetin bir örf ve adet hukuku kuralı niteliğini kazanması mümkün değildir.

iii. **Hukuki Unsur;** hukuki unsur maddi yaptırımdır. Uzun zamandan beri tekrarlanmakta olan ve kişilerin kendilerini uymaya mecbur ettikleri âdetin aynı zamanda devlet gücüyle de desteklenmiş olması gerekir.

- **Türleri**

Genel Örf ve Adet Hukuku; memleketin her yerinde bilinen ve uygulanmakta olan kurallardır. Bu tür örf ve adet hukuku kurallarıfıa örnek olarak ortakçılık ve yarıcılık gösterilebilir. Ortakçılık, inek, koyun, keçi, manda gibi semere (ürün) veren hayvanlarla ilgili bir örf ve adet hukuku kuralıdır. Yarıcılık ise, tarıma elverişli toprakla ilgili bir örf ve adet hukuku kuralıdır.

Özel Örf ve Adet Hukuk; ülkenin belli bir yöresinde veya belli bir meslek grubuna dahil bulunan kimseler arasında bilinen ve uygulanan kurallardır. Belli bir yörede geçerli olan örf ve adet hukuku kurallarına "mahalli örf ve adet hukuku" denilmektedir. Örneğin sadece Ege bölgesinde, özellikle izmir ve dolaylarında çok eskiden beri uygulanmakta olan paftos ve örfü belde bu nitelikteki örf ve adetlerdendir. Paftos, başkasına ait bir arazide bağ yetiştirme; örfü belde ise, başkasının arsasına bina yaptırma ile ilgilidir. Özel örf ve adet hukuku kurallarının bir kısmı ise, sadece belli bir meslek grubuna dâhil bulunan kimseler arasında geçerlidirler. Bunlara örnek olarak ticari örf ve adetler gösterilebilir. Ticari örf ve adetler, ticaret hukukunun tali kaynaklarındandır.

2.3.3. Yardımcı Kaynaklar

Yardımcı kaynaklardan biri bilimsel görüşler, diğeri ise yargısal kararlardır.

Bilimsel Görüşler; bilimsel görüşler, genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. Buna doktrin veya öğreti denilmektedir.

Yargısal Kararlar; mahkemelerin vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesi ile ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkeleri yansıtırlar, benzer bir sorunun çözümlenmesinde yardımcı bir rol oynarlar. Mahkeme kararlarının, yani yargısal kararların hâkimleri bağlayıcı niteliği yoktur. Ancak uygulamada mahkemelerin yargısal kararlara ve özellikle Yargıtayın kararlarına büyük ölçüde uymakta oldukları görülmektedir.

Yargıtayın daire kararlarının ve hatta genel kurul kararlarının hâkimleri bağlayıcı niteliği olmamasına karşılık, "içtihadı birleştirme kararlan"nın bağlayıcı niteliği vardır, içtihadı birleştirme kararları Yargıtayda "İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu" (Büyük Genel Kurul ve Küçük Genel Kurullar) tarafından verilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. İçtihadı birleştirme yoluna, Yargıtayın iki dairesinin kararları veya bir dairesinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar arasında bir aykırılık bulunduğu yahut yerleşmiş bir içtihadın değiştirilmesine gerek duyulduğu zamanlar başvurulur.

Hukuk Usulü yukardanda anlaşılacağı üzere kanunlarla oluşturulur Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu, Özel Hukukun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan prosedürü düzenlemiş olan kanundur. Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu, Özel Hukukun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan prosedürü düzenlemiş olan kanundur. Bu kanun, 1927 yılında yürürlüğe girmiş ve İsviçre, Alman ve Fransız usul kanunlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hukuk Usulü muhakemeleri kanunu, medeni yargıya dâhil hukuk mahkemeleri ile yargıtay 'da uygulanma alanı bulur.

2.4. Hukuk Mahkemelerinin Teşkilat Yapısı

Alacak, mülkiyet, sözleşme ihlali, icra, iflas, boşanma, miras, v.b. gibi özel kişilerin kendi aralarında çekişmeli olduğu davalara bakar. Hukuk mahkemeleri şu bölümlere ayrılır:

- **Sulh Hukuk Mahkemeleri**

Her ilçede bulunan sulh mahkemelerinde tek hâkim görev yapar. Görevi kanunlarla belirlenmiş olup, istisnaidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 8. maddesinin ilk fıkrası uyarınca sulh mahkemesi, ikinci ve üçüncü fıkradaki özel yetki hükümleri saklı kalmak şartıyla, iflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek (malvarlığı) hukukundan doğan değer veya miktarı 5.000 TL’yi geçmeyen davaları görür.

Ancak, göreve ilişkin parasal sınırlar için aynı zamanda 5.000 TL’lik sınırını her yıl yüzdesel “*yeniden değerleme oranı*” ekleyerek artıran HUMK’un ek 4. maddesi de göz önünde tutulmalıdır. 2011 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 7,7 olarak belirlendiğinden (2009’da yüzde 12) daha önceki yeniden değerleme oranları da eklendiğinde 2011 yılı için güncel sınır 7.780 TL’dir. HMUK’un 8. maddesi 2. ve 3. fıkrasına göre sulh hukuk mahkemesinin önünde görülen diğer davalar ise ana hatlarıyla şunlardır:

Kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları,

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ait davalar,

Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar,

Borçlar Kanunu'nun 91, 92'nci maddelerinde mahkeme veya hakime verilen işler,

Mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle, bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları,

Bu ve diğer kanunların sulh mahkemesi veya hakimlerini görevlendirdiği dava ve işler.

2011 Yılı Parasal Sınırlar
(01.01.2011'den itibaren)

a) Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı *(HUMK m.8/I)* **:**
2010 - 7.230,00 TL, **2011- 7.780,00 TL**
b) Senetle İspat Sınırı *(HUMK m.288)* **:**
2010 - 550,00 TL, **2011 - 590,00 TL**
c) Temyiz Sınırı(*) : *(HUMK m.427)*
2010 - 1.430,00 TL, **2011 - 1.540,00 TL**
d) Temyizde Duruşma Sınırı : *(HUMK m.438)*
2010 - 14.510,00 TL, **2011 - 15.620,00 TL**
e) Karar Düzeltme Sınırı : *(HUMK m.440)*
2010 - 8.690,00 TL, **2011 - 9.350,00 TL**

Şekil 2.3: Parasal Sınırlar

➢ Asliye Hukuk Mahkemeleri

5235 sayılı kanunun 6. maddesine göre Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve Özel Hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. Asliye hukuk mahkemeleri de tek hâkimlidir.

➢ Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemelerinin dışında bir de özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemeleri vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

- **Ticaret mahkemeleri**

Ticaret mahkemeleri yalnız ticari davalara bakar. Ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemelerinin daireleri durumundadır, dolayısıyla asliye ticaret mahkemeleri olarak da adlandırılırlar. Görevleri Türk Ticaret Kanunu'nun 5.

maddesine gösterilmiştir. Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi aynı zamanda ticaret mahkemesi sıfatıyla da görev yapar.

- **İş mahkemeleri**

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile kurulmuştur. Aynı kanunun ilk maddesine göre "işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu'na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevlidir".

- **İcra mahkemeleri**

2004 yılında çıkarılan 5092 sayılı kanunla birlikte daha önceleri icra tetkik mercii olarak adlandırılan bu makamın adı icra mahkemesi olarak değiştirilmiştir. İcra mahkemesinin en önemli görevleri arasında icra dairelerinin gerçekleştirdiği işlemlere karşı yapılan şikâyetlerin incelenmesi, icra dairesine sunulan itirazların incelenmesi, mahcuz mala istihkak davasının görülmesi, icra ve iflas dairelerinin gözetimi ve denetimi yer alır.

- **Aile mahkemeleri**

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti yargı teşkilatındaki yerini almıştır. Adı geçen kanunun 2. maddesine göre aile mahkemeleri Adalet Bakanlığı tarafından her ilde ve nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede tek hâkimli ve asliye hukuk mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aynı yasanın 4. maddesine göre "Medeni Kanun'un 2.kitabı olan aile hukuku kapsamına giren ve medeni kanunun yürürlüğü hakkındaki yasaya göre aile hukukundan doğan davalar ile aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi yanında, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasada öngörülen tedbir kararlarını almak, ayrıca diğer yasaların verdiği görevleri yapmak" aile mahkemelerinin görevlerini oluşturmaktadır.

- **Kadastro mahkemeleri**

3402 sayılı kanunun 24. maddesi uyarınca kurulmuşlardır. Adı geçen kanunun 25. maddesine göre, "kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastro veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir".

2.5. Hukuk Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri

Herhangi bir hukuk davasının hangi mahkemede ve nerede görüleceği meselesi görev ve yetki kurallarının konusunu oluşturur. Bir davanın medeni yargının konusu olduğu belirlenmiş ise bu davanın medeni yargıda yer alan mahkemelerden, hukuk mahkemelerinden hangisi tarafından görüleceği tesbit edilmesi gerekir. Asliye hukuk mahkemesininmi yoksa sulh hukuk mahkemesininmi göreceğine bakılır. Söz konusu tesbitin nasıl yapılacağını göreve ilişkin kurallar tayin eder.

Kanun koyucu, mahkemelerinin görevini belirlerken bazı hallerde dava konusunun niteliğini bazı hallerde de dava konusunun miktar ve değerini esas almıştır. Kanunda bazı hallerde dava konusu hakkın niteliğine bakılmaksızın belli dava ve belli işler için bazı mahkemeler görevlendirilmiştir. Örneğin kira sözleşmesine dayanan tahliye ve kira bedelinin tesbiti davaları ya da mirasçılık belgesi verilmesi işleri dava konusunun değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde görülür. Şahıs varlığına ilişkin olup açıkça sulh hukuk mahkemesimnin yahut aile mahkemesi gibi uzmanlık mahkemelerinin görevli olmadığı dava ve işlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Kanunda uzmanlık gerektiren bazı dava ve işlerin görülmesi amacı ile bazı özel mahkemelerde kurulmuştur.

Bunlar özetle, **aile mahkemesi, iş mahkemesi, tüketici mahkemesi, fikri ve sınaî haklar hukuk mahkemesi, icra mahkemesi, deniz ihtisas mahkemesi ve kadastro mahkemesi olarak sayılabilir.**

Görev konusunda kanunlarda yer almış kurallar kanun düzenine ilişkin olup emredici nitelik taşır. Aynı şekilde görev konusu mahkemeye ilişkin bir dava şartıdır. Bu nedenle hâkim uyuşmazlık bakımından mahkemenin görevli olup olmadığını resen dikkate almak zorunda olduğu gibi taraflarda davanın her aşamasında görev itirazında bulunabilirler.

Yine bu çerçevede davanın taraflarının görevli mahkemenin tayini için bir sözleşme yapmaları mümkün değildir. Görev kurallarına aykırılık kural olarak bir mutlak bozma nedenidir.

Kanun koyucu HUMK md. 8 ‘de sulh hukuk mahkemelerinin görevlerini belirlemiştir. Burada sayılmayan bir dava HUMK’da veya diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesinde görülür. Maddede dava konusunun bir miktar para olmasına veya para ile ölçülür olmasına yahut dava konusunun niteliğine göre ikili bir ayrım yapılabilir.

Miktar veya değere göre görevli mahkemenin tayini: Dava, malvarlığına ilşkin ise yani dava bir miktar para, mal yahut para ile ölçülebilen bir hak ise görevli mahkeme dava konusunu, paranın miktarına veya malın değerine göre belirler.

Miktar veya değere göre görevli mahkemenin tayininde dava konusunun davanın açıldığı tarihteki değeri esas alınır. Burada davanın konusu olan asıl alacak esastır. Davanın açıldığı zamana kadar işlemiş olan faiz icra tazminatı ve giderler görevli mahkemenin tesbitinde dikkate alınmaz.

Davacı, davasını açarken dava konusunun miktar veya değerini mutlaka dilekçesinde belirtmelidir; göstermemişse bunun davacıya tesbit ettirilmesi gerekir. Zira görevli mahkemenin belirlenebilmesi ve dava konusu üzerinde harç alınabilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Davacı dava dilekçesinde değer belirtmeten kaçınırsa, dava dilekçesi işleme konulmaz.

Dava konusunun para dışında bir mal veya para ile ölçülebilebilen bir hak olması halinde, davanın tarafları davanın değeri konusunda uzlaşamazlarsa dava konusunun davanın açıldığı gündeki değerinin davanın açıldığı mahkeme tarafından takdir edileceği düzenlenmiştir. Hâkim gerekirse değer tesbiti için bilirkişiye başvurabilir.

Ana kuralın özel durumlarda uygulanması: Belli bazı durumlarda, dava konusunun miktar ve değerinin hesaplanması birtakım özellikler hatta zorluklar gösterebilir. İşte kanun koyucu böyle durumlarda görevli mahkemenin ne şekilde tayin edeceğini ayrıca belirtmiştir.

Mahkemeler arasındaki iş dağılımı ise mahkemelerin iş yüküne bakılarak yapılır. İş yükünün az olduğu yerlerde mahkeme teşkilatı tek hâkime dayanır. Buna karşı iş yükünün fazla olduğu ilçelerde veya büyük şehir merkezlerinde aynı mahkemeden birden fazla bulunur.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu durumda bu daireler numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri arasında iş dağılımı yapılması ve iş dağılımına ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Aynı yargı çevresinde aynı mahkemeden birden fazla varsa, bunlar arasındaki iş dağılımı nöbetçi mahkeme tarafından belirlenir.

2.6. Hukuk Mahkemeleri Personeli

Türk yargı sisteminde asli insan unsuru olarak hâkimler, savcılar ve avukatlardır. Devlet yargı yapısı içinde iddia savunma ve yargılama üçgeni içinde meslekten olmayan kişilerin yer alması kural olarak söz konusu değildir.

Yargının bir başka deyişle adalet hizmetinin insan unsurunu sadece hâkimler, savcılar ve avukatlar oluşturmaz. Yargısal faaliyete ilişkin her türlü dosya tutma, kayıt tutanak, yazışma, arşiv gibi pek çok hizmetler, başta yazı işleri müdürü olmak üzere yardımcı adalet personeli olan zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetliler tarafından yerine getirilmektedir. Mahkeme kararına bağlanmış hakların yerine getirilmesinde ve alacakların tahsilinde de icra dairesi personeli görevlidir.

Yardımcı adalet personeli yargılama ve karar verme aşamasına doğrudan doğruya katılmasada bu alandaki işlerin yürütülmesinde vazgeçilmez bir unsurdur. Aşağıda yardımcı personelin görevleri hakkında kısaca bilgi verelim:

- **Yazı İşleri Müdürlerinin HUMK' tan Kaynaklanan Görev ve Yetkileri**

  - İhtiyati tedbir kararlarının tatbiki yazı işleri müdürlerine verilebilir (HUMK. 106).
  - Mahkeme tutanaklarının tamamı veya bir kısmının suretlerini tastik ve imza ederek mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa verebilir (HUMK. 155).
  - Karar yazılıp imza edildikten sonra talep halinde suretini iki tarafa makbuz mukabilinde verir ve bir nüshasını dosyasında saklar (HUMK 392).
  - Mahkeme kararlarının aslını mahkemenin evrak mahzeninde saklar ve dosyasına tarihini atarak işaret eder (HUMK. 391).
  - Mahkemece mühürlenmiş olan kilitlerin anahtarlarını, mührün kaldırılması kararına kadar muhafaza etmek (HUMK. 549).
  - Tanıklıktan çekinen kimse, çekinme sebebini delillerin dinleneceği günden önce kâtibe zapt ettirmek suretiyle sözlü olarak veya dilekçe ile mahkemeye bildirmeye mecburdur.Yazı işleri müdürü tarafından bu bildiri iki tarafa tebliğ edilir.
  - Bilirkişi raporunu mahkeme kalemine verir, verildiği tarihi yazı işleri müdürü rapora işaret eder ve suretlerini iki tarafa duruşmadan önce tebliğ eder (HUMK. 282). (Uygulamada genellikle tebliğ ücretleri önceden tahsil edilmediği için bilirkişi raporları duruşmada hâkim tarafından ilgililere teslim edilerek taraflara

raporlar hakkında beyanda bulunmaları için süre verilerek davanın uzamasına sebebiyet verilmektedir.)

- Çekişmeli olan senedin altı ve senedin durumunu belirtir tutanak iki taraf, kâtip ve
- hâkim tarafından imza olunarak mahkeme kaleminde saklanır (HUMK. 130). (Yazı İşleri Yönetmeliğine göre yazı işleri müdürü tarafından kalemde saklanır.)
- Hâkimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf buna beş gün içinde cevap verebilir. Bu süre geçtikten sonra başkâtip tarafından ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya ile birlikte reddi istenen hâkime verilir. Hâkim beş gün içinde dosyayı inceler ve ret sebeplerinin yerinde olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere başkâtibe verir (HUMK. 34).

➢ **Yazı İşleri Müdürlerinin Yazı İşleri Yönetmeliğinden Kaynaklanan Görev ve Yetkileri**

- Hukuk ve ceza davalarında alınacak harçların hesabını yapmak
- Kalem işlerini kâtiplere dağıtmak (Yazı işleri müdürü ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâkiminin onayını alarak yönetimi altındaki zabıt kâtibi ve memurlar arasında iş bölümü yapabilir. Bir zabıt kâtibine çok iş gelmesi hâlinde diğer zabıt kâtipleri ona yardım ederler. İşlerin birikmesinden kalemde görevli zabıt kâtipleri ile birlikte yazı işleri müdürü sorumludur. CBCMKY 6. md.)
- Gelen evrakı esas defterine kaydetmek
- Davetiye ve celpnameleri vaktinde yazdırmak
- Zabıt ve ilamların usulünce düzenlenmesini sağlamak ve onları ilgililere tebliğ etmek

- Yargıtay'a gidecek evrakın dizi pusulasına göre gönderilmesini sağlamak
- Veznesi bulunmayan yerlerde kanuni harç ve resimlerden başka keşif, bilirkişi ve
- tanık ücreti gibi paraları makbuz mukabilinde almak, emanet paralara ait kasa defterini tutmak
- Dilekçeleri esas, tevzi ve muhabere defterlerine kaydettirmek
- Harç ve para cezaların tahsili için müzekkere yazmak
- Kıymetli evrak ve senetleri saklamak
- Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve memurları yetiştirmek

- Dosyaları ve belgeleri incelemek veya fotokopisini almak isteyenler olması halinde, durumu ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısına iletmek, onların talimatı doğrultusunda hareket etmek, izin verilmeyen kişilere teslim etmemek, incelemesine veya fotokopisini almasına müsaade edilen kişilere dosya ve belgeleri teslim ettikten sonra, kendisinin veya belirleyeceği zabıt kâtibinin refakatinde incelemesine yâda fotokopi çekmesine olanak sağlamak
- Delil olarak ibraz edilen belgelerin aslını hüküm katileşene kadar muhafaza etmek, belge aslının iadesinin talebi halinde ilgili hâkimin izniyle belge aslının fotokopisini çekip onayladığı suretini vermek, hüküm katileştikten sonraki taleplerde ise belgenin aslını iade ederek aslından aldığı bir sureti onaylayarak ilgili dosyasında muhafaza etmek
- Yazı işleri müdürü; Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil
- Yönetmeliği ve Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğini gereğince, Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt kâtibi, mübaşir, memur, araştırmacı, uzman ve diğer personel ile İdarî işler müdürlüğü bulunmayan yerlerdeki yardımcı hizmetler sınıfındakiler dâhil diğer personellerin, 1. sicil amiri olmaları nedeniyle, bakanlık tarafından bastırılan gizli sicil raporlarını 2. sicil amirleri ile birlikte doldurduktan sonra, bağlı bulundukları komisyon başkanlığına göndermek ve kendisine bağlı personelleri üzerinde otoritesini kurarak, onların yaptığı tüm iş ve işlemleri takip etmek.
- İdarî işler müdürünün bulunmadığı yerlerde, 5018 sayılı yasa kapsamında gerçekleştirme görevlisi, Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olabileceğinden, idarî işler müdürünün görevleri başlığı altında belirtilen ve idarî işler müdürünün bilmesi gereken mevzuatları çok iyi öğrenmek
- UYAP sisteminin uygulandığı yerlerde, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 9.2.2006 tarih, 123 ve 124 sayılı genelgeleri doğrultusunda hareket etmek
- Yazı işleri müdürleri; ayrıca emanet memurluğu, ayniyat muhasipliği, yapabilecekleri gibi icra memurluğuna vekâlet edebilirler ve noter vekilliği de yaparlar.

➢ **İdari İşler Müdürünün Görev ve Yetkileri**

- Ağır ceza mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve işi çok olan ilçe savcılıklarında, Cumhuriyet savcılarının, bölge idare

mahkemesi başkanlarının bazı işlerine yardım etmek üzere idarî işler müdürlüğü ihdas edilmiştir.

- Tahakkuk memurluğu yapmak (5018 sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirme görevlisi),
- Ayniyat ve levazım işlerini düzenlemek,
- Bina araç ve gereçlerinin korunması ve bakımlarının gözetilmesi hizmetlerini yerine getirmek,
- İdarî işler müdürü; İdarî işler müdürlüğünde görevli zabıt kâtibi, memur, araştırmacı,uzman ve diğer personel ile yardımcı hizmetler sınıfındakilerin 1. sicil amiri olmaları nedeniyle,bakanlık tarafından bastırılan gizli sicil raporlarını 2. sicil amirleri ile birlikte doldurduktan sonra bağlı bulundukları komisyon başkanlığına göndermek.
- Sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesinde, eğitim ve sosyal hizmetlerin görülmesinde Cumhuriyet savcıları ve bölge idare mahkemesi başkanlarına yardımetmek ve bu mercilerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek, başlıca görevleri arasındadır.
- İdarî işler müdürleri, 5018 sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirme görevlisi, Taşınmaz Mal Yönetmeliğine göre de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olacağından, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar, Kamu İdarelerinceHazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerinde Stratejik PlanlamayaİlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerine Ait TaşınmazlarınKaydına İlişkin Yönetmelik, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında
- Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının DüzenlenmesineİlişkinUsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 1050 sayılı Umumi MuhasebeKanunu'nun ilgili maddelerini, İhale Kanunu, Harçlar Kanunu, Harcırah Kanunu ve heryıl çıkan Bütçe Kanunu bunlara bağlı yönetmelik ve genelgeleri de bilmek zorundadırlar.

➢ **Zabıt Kâtiplerinin Görev ve Yetkileri**

- Hukuk ve ceza yargılama usulü kanunlarında öngörülen görevler ile birlikte yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapmak

- Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutmak
- Karar ve zabıtları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamaya dikkat etmek
- Davalara ait müzekkereleri karara uygun bir şekilde yazarak ait oldukları yerlere göndermek.
- Cevabı gelmeyen müzekkerelerin vaktinde tekidini yapmak
- Gelen yazı cevaplarında istenilen bilgilerin olmadığını ve gönderilen evrakların istenilen evraklar olmadığını gördüğünde, mahkemenin bu husus için tekrar talikine (ertelemesine)ahal bırakmamak için ilgili makama haber vererek duruşma gününden önce gerekli yazılaryazmak;
- Dava dosyalarını teşkil eden bütün kâğıtlar için tarih sırası ile dizi pusulası yapmak
- Ferdi fişleri zamanında doldurmak
- Duruşma sırasınca taraflarca verilecek yasal harcı mübaşir vasıtasıyla vezneye yatırıp pullarını yapıştırmak vezne olmayan yerlerde yazı işleri müdürüne vermek
- Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile kararları zamanında yazmak, ilgili yerlere vermek
- Zabıt kâtiplerinin ayrıca Harçlar Kanunu'na bağlı tarife ile ilgili işlemleri, yargılamausulüne ait kanunlar ile İcra İflas Kanunu'nun ana hatlarını bilmeleri, Noterlik işlerinde de bilgi sahibi olmak
- Duruşma sonrası verilen ara kararları gecikmeksizin yerine getirmek, yapılan işlemleri tutanak altına şerh ederek imzalamak
- Kalemde yapılan tebligatları Tebligat Yasasına uygun düşecek tarzda Tebligat Tüzüğü'nün 34. maddesi gereğince, tebliğ yapılacak şahsın hüviyetini tahkik ettikten sonra Tebligat Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca, tebliğ edenin adı soyadı, sicili, tebliğ tarihi, tebliğ edilen belgenin içeriği ve tebliğ alanın kimlik bilgileri tutanağa yazmak, tebliğ edilenin imzasını almak, kendi imzasını da atmak
- Tebliğ masrafının pul olarak verilmesi halinde, pul miktarını, kim tarafından ne
- zaman verildiğini duruşma tutanağının altına şerh düşerek teslim edenin imzasını almak, kendiside imzalamak, bu konudan kaynaklanan yolsuzluk ve zimmet iddialarının önüne geçmek
- Tebliğ masrafı pul olarak tahsil edildikten sonra, kalemde tebliğ yapılması veya
- tebliğden vazgeçilme neticesinde dosyada kalan pullar ile masraf fazlası artan pullar tutanak karşılığı derhal ilgilisine iade etmek
- Çıkarılacak tebligatlarda- ilgilisine göre- yasal meşruhatını yazmak, meşruhatın okunaklı olmasına dikkat etmek

- Dava ile ilgili düşünce ve görüşlerini açıklamamak
- UYAP kapsamında kendisine verilen şifresini başkalarına bildirmemek, başkasına ait şifrelerle işlem yapmamak
- Kendisine teslim edilen bilgisayar ve malzemelerini itina ile kullanmak, bakımını
- yapmak, ilgisi bulunmayan kişilere kullandırmamak
- UYAP sisteminin tamamen uygulamaya geçtiği adli teşkilatlarda, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 9.2.2006 tarih, 123 ve 124 sayılı genelgeleri doğrultusunda hareket etmek

Resim:2.1. Zabıt Katibi

➢ **Mübaşirlerin Görev Ve Yetkileri**

- Adalet Bakanlığının 1935 tarihli bir tamimine göre mübaşirler Hukuk Muhakemelerinde 'Hukuk Usulü Kanunu' nun tebligat kısmına ait hükümlerini bilmeleri (bugün için ayrıca Tebligat Kanunu) ve tebligat işlerinden doğan usulüne uygun tutanak tanzim edecek kabiliyette olmaları gerekir.
- Mübaşirler, duruşmanın disiplinini sağlamakla ve duruşma hâkimine yardımla görevlidir.

➢ **Mübaşirlerin Duruşma İçindeki Görev ve Yetkileri**

- Duruşma sırasında koridorda bekleyen tarafları ve şahitleri mahkeme salonuna çağırmak, hâkim huzuruna davet etmek
- Duruşmanın dışı kalacak olan suretlerde hâkim ve kâtip imzalarının atılmasına yardımcı olmak, dosya içerisine konulan duruşma tutanağı ve ibra edilen belgeleri dosyasına düzenli bir şekilde

takmak (Duruşma tutanakları dosyanın en üst kısmına tarihi sıraya göre, belgelerde tutanaklarınaltına geliş sırasına göre takılmalıdır.)

- Taraflara oturacakları yerleri göstermek, ayakta konuşması gerekenleri veya yemin ihtarında salondakileri ayağa kalkmaları için uyarmak
- Duruşmanın gizli yapmasına karar verildiğinde, salonu boşaltarak duruşmanın gizliliğini gösteren levhayı duruşma salonunun giriş kapısına asmak
- Teamül gereği taraflara (vekili olmayan) ertelenen duruşma gün ve saatini yazıp vermek

➢ **Mübaşirlerin Duruşma Dışındaki Görev ve Yetkileri**

- Duruşma dışındaki günlerde, bir sonraki duruşmaya hazırlık yapmak
- Davetiye ve diğer evrakı PTT' ye tevdi işlerinde kâtibe yardım etmek
- Keşiflerde duruşma düzenini sağlamak, duruşmada olduğu gibi hâkim ve kâtibe yardımcıolmak
- İlan suretiyle yapılan tebliğleri, mahkeme ilan tahtasına asmak süresi dolanları oradan alarak yazı işleri müdürüne gerekli tutanağı düzenlemesi için teslim etmek
- Açık artırmayla yapılan satışlarda (İcra, izale-i şüyu, emanet eşya vs.) belediyenin tellal göndermemesi durumunda satış memuruna yardımcı olmak

Resim:2.2: Mübaşir Görünümü

2.7. Hukuk Davası ve Çeşitleri

Hak sahibi ya talebi sonuç vermediği için ya da bu yola başvurmakta fayda bulmaması sebebiyle hakkının korunması amacıyla devletin yargı organına başvurabilir. Bu yetkiye dava hakkı denir.

Dava açana davacı, aleyhine dava açılana davalı denir. Mahkemelerin taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözümlemek amacıyla yürüttüğü dava faaliyetine de çekişmeli yargı (nizalı kaza) denir. Dava sözünü sadece çekişmeli yargı söz konusu olduğunda kullanmak doğru olur. Davalar, davacının mahkemeden istediği himayenin türüne göre 3'e ayrılır:

- **Eda Davaları**

Davacı davalının bir şey yapmaya bir şey vermeye veya bir şey yapmaktan kaçınmaya mahkûm edilmesini ister. Dayandığı hakka göre çeşitli isimler alır.

Davacının mülkiyet hakkına dayanarak mahkemeden davalıyı malını geri vermeye mahkûm etmesini istemesi bir istihkak davasıdır.

Bir tarafın borcunu ödemeye mahkûm edilmesini istemesi söz konusu olan dava ise ifa davasıdır.

Bir zararın tazmini hedef alınıyorsa da tazminat davası söz konusu olur.

Eda davası sonunda yapılan yargılama sonunda hâkim davacının talebini yerinde bulursa esas itibariyle davalıyı edaya mahkûm eden bir karar verir. Eda ilamı denen bu karar, iki husus içerir:

-Davanın dayandığı hakkın ya da hukuki ilişkinin var olduğunun tesbiti

-İstenilen edanın yerine getirilmesi için davalıya yöneltilmiş bir emir

- **Tesbit Davaları**

Bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının tesbiti için açılan davalardır.

İlişkinin varlığının tesbiti isteniyorsa müsbet tesbit; ilişkinin mevcut olmadığının tesbiti isteniyorsa menfii tesbit davası söz konusu olur. Bu dava sonucu verilen tesbit hükmü sadece dava konusu durumu tesbit eder. Tesbit kararının cebren icrası söz konusu olmaz, sadece alınan kararın ileride çıkabilecek bir uyuşmazlıkta kesin delil teşkil eder.

Yenilik Doğuran Davalar

Bu davalar ancak mahkemeye başvurularak kullanılması gereken yenilik doğuran hakların kullanılması niteliğinin taşıyan davalardır. Davacı mahkemeden

mevcut bir hukuki ilişkiyi sona erdirecek ya da değiştirecek veya yeni bir ilişki kuracak bir karar vermesini ister.

2.8. Hukuk Davasının Tarafları

Hukuk davasında taraf ehliyeti, davada taraf olabilme ehliyetidir ve dava şartıdır. Hak ehliyetine sahip olan tüm gerçek ve tüzel kişiler davada taraf olma ehliyetinede sahiptir. Dava ehliyeti ise kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir temsilcisinin davayı takip edebilme ehliyetidir ki bu ehliyet fiil ehliyetine sahip olanlara tanınmıştır.

Davacı tarafta birden fazla kişinin birlikte dava açması ya da davalı tarafta birden fazla kişiye karşı dava açılması halinde subjektif dava birleşmesi söz konusudur.

Bir dava sonucunda verilen hükmün üçüncü bir kişinin hukuki durumunu dolaylı olarak etkileyebileceği durumlarda bu kişinin o davaya taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı olarak katılmasına fer'i müdahele iki kişi arasında belli bir şey veya hak üzerinde bir dava devam ederken bir kişi bu dava konusunu olan şey veya hak üzerinde kısmen veya tamamen hak sahibi olduğunu idea ederek aynı mahkemede bir dava açarsa buna asli müdahele denir.

Açılmış ve görülmekte olan bir davada taraflardan birinin yargılamanın bitimine kadar üçüncü bir kişiye bu davayı haber vermesi ve üçüncü kişiden bu davada kendisine yardım etmesine davanın ihbarı denir.

2.9. Hukuk Dava Süreci Ve Davada Özel Durumlar

Yargı önünde kişi ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, kendileri veya yasal vekilleri bir dava dilekçesi yazarak dava açabilirler. Dava açıldıktan sonra bir dava dosyası hazırlanır ve dava süreci başlamış olur. Dava kabul edilmiş ise dava ile ilgili duruşmalar yapılır, deliller incelenir tanıklar dinlenir ve bir karar verilir. Karara itiraz edilmek isteniyorsa temyiz yoluna başvurulur.

Buraya kadar söylediklerimiz davanın normal safhalarıdır; ancak her dava bu normal safhaları takip etmez. Davanın görülmesi sırasında özel bazı durumlar olabilir. Bundan dolayı da davanın normal seyri değişir. Bu haller bazen davanın normal yürüyüşünü yavaşlatır, bazen o mahkemede görülmesine engel olur, bazen de davaya son verir.

Davadaki özel durumlardan biri hadise olabilir. Örneğin; bilirkişinin reddi talebi bir hadisedir, davaya müdahale talebine itiraz bir hadisedir, delil olarak gösterilen bir senedin dava görülürken sahte çıkması bir hadisedir.

Davada sorun çıkması da bir özel durumdur, sorunların ön sorun bekletici sorun gibi çeşitleri vardır. Davaların ayrılması ve birleştirilmesi özel bir durum olabilir. Bunların dışında dava arkadaşlığı, davaya müdahale, davanın ihbarı, davadan feragat, davayı kabul, sulh, karşılık dava, ıslah, dava dosyasının işlemden kaldırılması, teminat, ilk itiraz, ihtiyati tedbirler, delililerin tesbiti özel durumları oluşturabilir.

2.10. Hukuk Davasında Deliller

Delil, çok genel bir anlamda ispat için gerekli olan bir araç olarak kabul edilir.

İspat ve delillerle ilişkin hükümler esas itibariyle HUMK'ta düzenlenmiştir. İspat yükü bakımından genel hüküm ise Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde düzenlenmiştir. Bunun yanında ispat ve delillere ilişkin çeşitli kanunlarda hükümler bulunmaktadır.

Örneğin Türk Ticaret Kanununda ticari defterlerin delil niteliği, Türk Medeni Kanununda nesebin (soy bağının) belirlenmesi ile ilgili vücut ve kan muayenesi ile ilgili delillerin durumu düzenlenmiştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunun delil sistemine göre deliller takdiri delil ve kesin (kanuni) delil olarak ikiye ayrılır.

Takdiri delil; isbat gücü ve değeri kanunla belirlenmeyen ve tamamen hâkimin değerlendirilmesine bırakılan kanuni bir ölçütü bulunmayan delil olarak tanımlanabilir. Takdiri deliller; tanık beyanı, bilirkişi beyanı, keşif ve özel hüküm sebepleri olarak sayılabilir.

Kanuni delil; kavramından anlaşılması gereken ise isbat gücü kanun tarafından belirlenmiş olan delillerdir. Kesin delil, esasen senettir. Bununla beraber yemin ve kesin hükümde kesin delil etkisi göstermektedir.

2.11. Hukuk Yargılaması ve Hüküm Tesisi

Herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili çekişmeler gerek ceza hukuku alanında kendisine isnat edilen suçlamalar hakkında karar verecek olan kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir sürede hakkaniyete uygun(adil) ve aleni olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm aleni olarak verilir; ancak özel durumlarda, aleniyet dava süresince veya kısmen daraltılabilir.

Adil yargılamanın temel unsurları şunlardır:

- “ Kanunla kurulmuş bir mahkeme
- Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
- Makul bir sürede tamamlanan yargılama
- Hakkaniyete uygun ve aleni yargılama”

Adil yargılama hakkı kavramı, yüksek yargısal bir idealdir. Sürekli olarak ulaşılmaya çalışılan ideal yargı, düzeninin ve adaletin uluslararası düzeyde kabul görmüş mihenk noktasıdır. Adil yargılama sonucunda her bağımsız mahkeme bir hüküm verir.

Mahkemelerde usule uygun olarak verilen nihai kararlar, süresi içinde kanun yoluna başvurulmazsa ya da kanun yolları tüketildikten sonra kural olarak değişmez bir nitelik kazanır. Yargı kararlarının bu değişmezlik niteliğine **kesin hüküm** denir. Yargıya intikal etmiş bir uyuşmazlığın sonsuza kadar sürmesi düşünülemeyeceğinden kesin hüküm kavramına gerek duyulmuştur.

Kesin hüküm biçimsel anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin hüküm olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.

- **Biçimsel Anlamda Kesin Hüküm**

Bu hükme karşı başvurulabilecek başka bir kanun yolu bulunmadığı anlamına gelir. Biçimsel anlamda kesinleşmiş karar hakkında itiraz, istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi olağan kanun yollarına başvurulması mümkün değildir.

- **Maddi Anlamda Kesin Hüküm**

Biçimsel anlamda kesinleşmiş kararlara tanınan kanuni gerçeklik niteliğidir. Şeklinde tanımlanmaktadır. Maddi anlamda kesin hüküm üç unsurdan oluşur:

Yeni açılan bir davada, kesin hüküm itirazında bulunabilmek için birinci dava ile ikinci dava taraflarının, dava sebebinin, dava konusunun aynı olması gerekir. Maddi anlamda kesin hükme kanunen tanınan gerçeklik niteliğinden dolayı bir uyuşmazlık konusunda verilen karar kesinleşmişse, olağan kanun yollarına başvurularak değiştirilemez. Aynı dava sebebine dayanarak aynı taraflar aynı konuda yeni bir dava açılamaz, açılırsada dava görülmez.

Ayrıca birinci davada verilmiş olan hüküm, aynı taraflar arasında aynı dava sebebine dayanarak ve aynı konuda açılan ikinci davada, birinci davada hükme bağlanmış husus hakkında kesin delil oluşturur.

2.12. Hukuk Davası Kanun Yolları

Fiil (medeni hakları kullanma) ehliyetine sahip bütün gerçek ve tüzel kişiler kanun yoluna başvurabilirler ve dava açabilirler. İlk Derece Mahkemelerine başvurmanın yolu, başvurma gerekçelerini içeren bir dilekçe ile olur. İlk derece mahkemesinden sonra kanun yoluna başvurma işlemi ve gerekçeleri aşağıdaki gibidir. Kanun yolu, bir mahkemenin taraflarına tanınmış olan ve dava sonunda mahkeme tarafından verilen karara yanlış olduğu gerekçesi ile karşı çıkarak kararın tekrar incelenmesi ve değiştirilmesini sağlamaya yönelik hukuki bir imkândır.

İlk Derece Mahkemelerinden verilen kararın hukuka aykırı olması, yanlış olması ihtimâli her zaman bulunabileceğinden hemen her hukuk sisteminde kanun yollarına başvurma imkânı, hak arama özgürlüğünün bir parçası olarak tanımlanmıştır. Kanun yolu kavramının ayırıcı özelliklerinden başta geleni hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararın daha üst dereceli bir mahkeme tarafından incelenecek olmasıdır.

Türk hukuk sisteminde de asli kanun yolu olan temyiz incelemesi, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay'ın işidir.

Ancak Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlaması ile istinaf derecesi de ikinci derece bir yargılama ve kanun yolu olarak hukuk düzenindeki yerini alacaktır.

Türk Medeni Usul Hukukunda kanun yolları, olağan kanun yolu ve olağanüstü kanun yolu olarak incelenmektedir.

Henüz kesinleşmemiş kararlara karşı olağan kanun yollarına başvurulabilir. Sistemimizde olağan kanun yolları istinaf kanun yolu, temyiz kanun yolu ve temyiz kanun yolunun devamı niteliğinde olan karar düzeltme yoludur.

Kesinleşmiş olan kararlara karşı başvurulan kanun yoluna olağanüstü kanun yolu denir. Burada kesinleşme ile kast edilen hükmün olağan kanun yolundan geçerek veya süresi içinde kanun yoluna başvurmayarak kesinleşmiş olmasıdır. İşte kesinleşmiş karara karşı bir başvuru yolu olan yargılamanın iadesi müessesi olağanüstü bir kanun yolu olarak kabul edilmektedir.

İlk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan karar üzerine inşa edilecek yeni karara

Yönelik bir süreç olan istinaf kanun yolunun amacı mükemmel bir karara varmaktır. İstinaf kanun yolunun temyiz kanun yoluna göre en belirgin özelliği her davanın hem olgu hem de hukuk bakımından iki kere incelenmesine imkân tanımaktadır.

Temyiz, ilke olarak mahkeme kararlarının sadece hukuka uygunluk bakımından denetlenmesine yönelik bir kanun yoludur; yani temyiz aşamasında kural olarak olgu(vakıa) incelemesi yapılmaz. Temyiz edilmiş olan bir mahkeme kararı sadece hukuk kurallarının doğru olarak ugulanıp uygulanmadığı bakımından denetlenir.

2.13. Hukuk Mahkemelerine Yardımcı Organlar

Avukatlar, dava vekilleri, dava takipçileri, savcılar ve noterler, doğrudandoğruya veya dolaylı olarak mahkemelere yardım ederler.

Avukatlık; kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlığın amacı, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygunolarak çözümlenmesini vehukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organı, hakemlerve resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararalanmasına tahsis eder.

Dava vekilleri, beş avukat bulunmayan yerlerde vekâlet yapabilirler.

Dava takipçileri; en az üç avukat ve dava vekili olmayan yerlerde bazı dava işleri takip edebilirler. Şu kimseler dava takipçisi olabilirler: yargı mercileri, savcılıkları, icra müdürlükleri nezdinde yazı işleri müdürlüğü, zabıt kâtipliği, zabıt kâtip yardımcılığı, icra müdürlüğü ceya yardımcılığı görevinden birini en az on yıl süre ile yapmış olan kimseler.

Savcılar; suç haberinin kendisine ulaşması ile birlikte devlet adına araştırmak ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları ve kanunla kendisine verilen görevleri yapmak durumunda olan, yargı erki içinde 2208 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlisidir.

Noterler; mahkemelerin faaliyetine doğrudan doğruya katılmaz fakat yaptıkları işler ile mahkemelerin faaliyetine dolaylı olarak yardım eder. Hukuk güvenliğini sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Hukuk Usulünü öğrenerek açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➢ Hukuk yargısı ve usulü kavramını açıklayınız.	➢ İnternetten (HUMK'dan) yararlanınız.
➢ Hukuk yargısının diğer yargı çeşitlerinden farkını açıklayınız.	➢ Hukuk büroları ve adli kuruluşlardan faydalanarak araştırmalarınızı yapınız..
➢ Hukuk usulünün kaynaklarını açıklayınız.	➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız.
➢ Hukuk mahkemelerinin teşkilat yapısını açıklayınız.	➢ İnternetten, kaynak kitaplardan faydalanınız.
➢ Hukuk mahkemelerinin görev ve yetkilerini açıklayınız.	➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız.
➢ Hukuk makemelerinde çalışan kişileri açıklayınız.	➢ Çevrenizde bulunan bir hukuk mahkemesine giderek araştırabilirsiniz.
➢ Hukuk davası kavramı ve çeşitlerini açıklayınız.	➢ Hukuk büroları ve adli kuruluşlardan faydalanarak araştırmalarınızı yapınız.
➢ Hukuk davasının taraflarını açıklayınız.	➢ Çevrenizdeki hukuk bürolarından faydalanınız.
➢ Dava süreci ve davada özel durumları açıklayınız.	➢ İnternetten ve hukuk kitaplarından faydalanarak araştırmalarınızı yapınız..
➢ Hukuk davasında delilleri açıklayınız.	➢ İnternet ve hukuk kitaplarını inceleyiniz.
➢ Hukuk yargılaması ve hüküm tesisini açıklayınız.	➢ Kütüphanedeki hukukla ilgili kitaplardan yararlanınız.
➢ Kanun yollarını açıklayınız	➢ Hukuk büroları ve adli kuruluşlardan faydalanarak araştırmalarınızı yapınız..
➢ Hukuk mahkemelerine yardımcı organlarını açıklayınız.	➢ Hukuk büroları ve adli kuruluşlardan faydalanarak araştırmalarınızı yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Türk Milleti adına devletin yargı yetkisini kim kullanır?
A. Adalet Bakanlığı
B. Cumhurbaşkanı
C. Meclis
D. Bağımsız Mahkemeler

2. Koşulları ve sonuçları Özel Hukuk yargısı tarafından belirlenen ve davayı yürütmeye yarayan işlemler, yani yargılamayı başından sonuna kadar biçimlendiren işlemlere ne denir?
A. Usul işlemleri
B. Karar işlemleri
C. Yargı işlemleri
D. Mahkeme işlemleri

3. Aşağıdakilerinden hangisi hukukun şekli kaynaklarından <u>değildir?</u>
A. Yazılı kaynaklar
B. Kopyalanmış kaynaklar
C. Yazısız kaynaklar
D. Yardımcı kaynaklar

4. Herhangi bir kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak şartıylave danıştayın incelemesinden geçilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılanve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp Resmi Gazetede yayımlanan yazılı hukuk kaynağı hangisidir?
A. Tüzük
B. Kanun
C. Kanun Hükmünde Kararname
D. Yönetmelik

5. Yazısız Hukuk kaynakları aşağıdakilerinden hangisidir?
A. Halk arasında alınan kararlar
B. Toplumun alışkanlıkları
C. Örf ve Adet Kuralları
D. Hakimlerin fikirleri

6. Hukukun yardımcı kaynaklarına aşağıdakilerinden hangisi <u>girmez?</u>
A. Yargı Kararları
B. İçtihatlar
C. Örf ve adetler
D. Yardımcı kaynaklar

7. Adli Mahkemelerden Ceza mahkelerine aşağıdakilerinden hangisi girmez?

A. Asliye Ticaret Mahkemesi
B. Sulh Ceza Mahkemesi
C. Asliye Ceza Mahkemesi
D. Ağır Ceza Mahkemesi

8. Hukuk mahkemelerinde çalışan kişilere aşağıdakilerinden hangisi girmez?

A. Hakim
B. Yazı işleri müdürü
C. Zabıt katibi
D. Noter

Aşağıdaki cümlelerde bazı önemli kelimelerin yeri boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru kelimelerle doldurunuz.

9. Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş düşünce ve kanaatlere bilimsel görüş denir ve bunlar hukukun …… kaynaklarındandır.

10. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu delil sistemine göre delilleri takdiri delil ve ……delil olmak üzere ikiye ayırır.

11. Mahkemelerin faaliyetlerine doğrudan doğruya katılmayan fakat yaptıkları işler ile mahkemelerin işlerine dolaylı yardım eden ve işlemleri belgelendiren mesleğe …….. denir.

12. Yargı kararlarının değişmez niteliğine ……. denir.

13. Hukuk ve ceza davalarında alınacak harçların hesabını yapmak,……..müdürünün görevlerindendir.

14. İdari İşler Müdürü …… işlerini düzenler.

15. Zabıt katibi, davalara ait müzekkereleri karara uygun bir şekilde yazarak ……göndermek zorundadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modül değerlendirmeye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Modül sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerinden hangisi Özel Hukukun dallarından <u>değildir?</u>
   A. Devletler Özel Hukuku
   B. Medeni Hukuk
   C. Kamu Hukuku
   D. Ticaret Hukuku

2. Medeni hukuk dallarından biri olup, bu kanuna ilişkin hükümlerin ayrı bir kanunla düzenlendiği hukuk dalı aşagıdakilerinden hangisidir?
   A. Eşya Hukuku
   B. Miras Hukuku
   C. Kişiler Hukuku
   D. Borçlar Hukuku

3. Eşya hukukunun konusunu aşağıdakilerinden hangisi <u>oluşturmaz?</u>
   A. Miras
   B. Ayni haklar
   C. Zilyetlik
   D. Tapu sicili

4. Vatandaşı olduğu devlette olan siyasi olaylar sonucunda onu terk etmiş ve başka bir devletin vatandaşlığına geçmemiş olan kişi aşağıdakilerinden hangisidir?
   A. Vatansızlar
   B. Mülteci
   C. Azınlıklar
   D. Muhacirler

5. Aşağıdakilerden hangisi davaların davacının mahkemeden istediği himayenin türüne göre davalardan <u>değildir?</u>
   A. Eda davaları
   B. Tesbit davaları
   C. Uyuşmazlık davaları
   D. Yenilik doğuran davalar

6. Hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde yardımcı olan ve bir kamu hizmeti olan aynı zamanda da serbest meslek sayılan meslek hangisidir?
   A. Hakim
   B. Avukat
   C. Savcı
   D. Dava vekili

Aşağıdaki cümlelerde bazı önemli kelimelerin yeri boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru kelimelerle doldurunuz.

7. Hukuk kuralları kişilerle kişiler arasındaki ilişkiler ve kişilerle devlet arasındaki ilişkiler olarak ikiye ayrılır. Bunlara …….. hukuku ve …….. hukuk adı verilir.

8. Hukukda hak ve borç altına girebilen varlıklara ……..denir.

9. Hammadde veya diğer malların makine veya başka teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller meydana getirmeye ……denir.

10. Bir Devletin diğer devletler ve milletler arası kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen hukuk dalına……. denir.

11. Hiçbir devletin vatandaşı olmayan kişiye ……denir.

12. Yargılama yetkisini kullanan organların (mahkemelerin) adalet dağıtırken işleyecekleri yöntemleri(usulleri) gösteren hukuk kurallarının tümüne …….. denir.

13. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce hukuk kurallarının belli bir olaya uygulanmasına ……denir.

14. Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından oluşturulan yazılı bir şekilde genel sürekli ve soyut hukuk kurallarına ……..denir.

15. Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunlar ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kuralına……. denir.

16. Türk Medeni Usul Hukukunda kanun yolları, olağan kanun yolu ve …… kanun yolu olarak ikiye ayrılır.

17. Duruşma sırasında koridorda bekleyen tarafları ve şahitleri mahkeme salonuna çağırmak,hâkim huzuruna davet etmek …… görevlerindendir.

18. Karar ve zabıtları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamaya dikkat etmek; ……görevlerindendir.

19. ……..Mahkemece mühürlenmiş olan kilitlerin anahtarlarını, mührün kaldırılması kararına kadar muhafaza etmek zorundadır.

20. Zabıt katipleri cevabı gelmeyen müzekkerelerin ……yapmak zorundadırlar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bu modülü başarıyla tamamladınız demektir. Bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	C
2	A
3	B
4	A
5	B
6	D
7	A
8	A
9	ticaret hukuku
10	azınlıklar
11	kanunlar ihtilafı
12	aile hukuku
13	medeni hukuk
14	mülkiyet hakkı
15	tüzel

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	A
3	B
4	A
5	C
6	C
7	A
8	D
9	yardımcı
10	kesin(kanuni)
11	noter
12	kesin hüküm
13	yazı işleri müdürü
14	ayniyat ve levazım
15	ait oldukları yerlere

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1	**C**
2	**D**
3	**A**
4	**B**
5	**C**
6	**B**
7	**özel hukuk**
8	**kişi**
9	**fabrikacılık**
10	**devletler özel hukuku**
11	**vatansızlar**
12	**hukuk yargısı**
13	**yargı**
14	**kanun**
15	**yönetmelikler**
16	**olağan üstü**
17	**mübaşirin**
18	**zabıt katibinin**
19	**yazı işleri müdürü**
20	**vaktinde tekidini**

KAYNAKÇA

- GÜNDÜZ Aslan, **Milletlerarası Hukuk**, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998.
- Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Görevde Yükselme Eğitimi Notları,2006.
- ÖZTAN Bilge, **Medeni Hukukun Temel Kavramları**, Turhan Kitabevi, 2006.
- ERCAN İsmail, **Medeni Usul Hukuku**, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005.
- KURU Baki, **Medeni Usul Hukuku** - Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.
- KONURALP Haluk, **Medeni Usul Hukuku**, Ufuk AYDIN, Anadolu Ünüversitesi, Eskişehir, 2006.
- TURAN Ahmet Uğur, **Kalem Mevzuatı**, Ahmet Haluk ATALAY, Alper ALTUNAY; Anadolu Ünüversitesi, ESKİŞEHİR Ağustos, 2006.
- http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html
- http://www.cu.edu.tr/upload/file/1.%20ders- 20hukuk%20 kavramı,%20 hukukun%20 dalları.pdf
- www.katipler.net